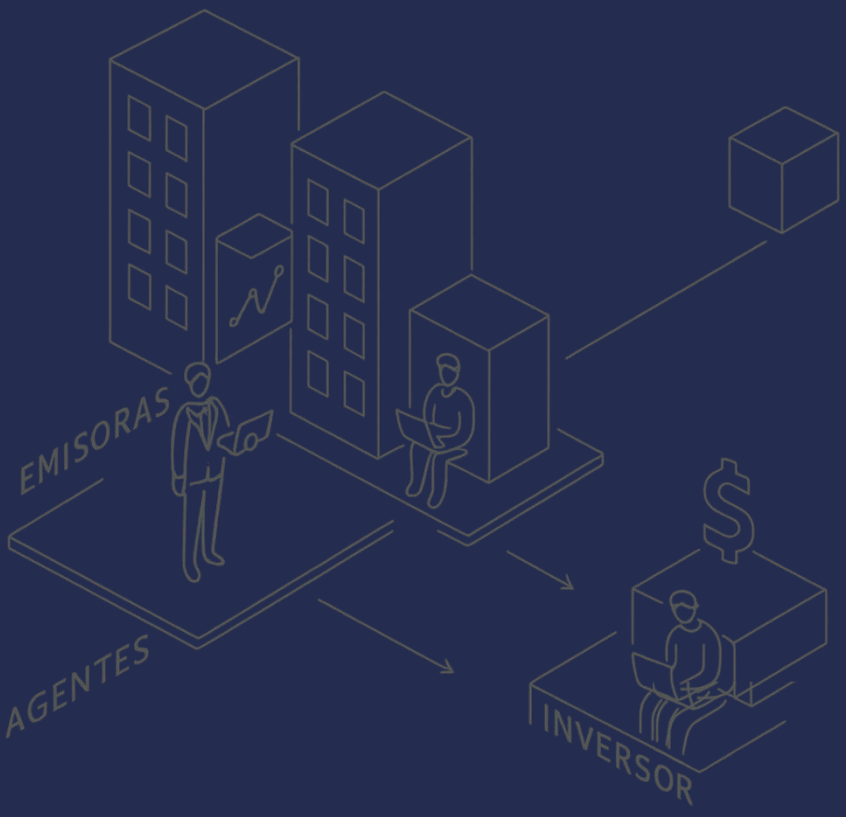
Guía de Estudio

# EXAMEN DE IDONEIDAD

en el Mercado de Capitales




COMISION NACIONAL DE VALORES
CNV
REPÚBLICA ARGENTINA

## Presentación

La Comisión Nacional de Valores (CNV) pone a disposición de la ciudadanía el presente compendio de preguntas correspondientes al Examen de Idoneidad, con el objetivo de fortalecer la transparencia y facilitar la preparación de quienes aspiren a desempeñarse como personas idóneas en el mercado de capitales argentino.

Esta medida se enmarca en una política activa de educación financiera, acceso a la información y mejora continua de los procesos de evaluación, promoviendo condiciones equitativas y objetivas para la formación de perfiles profesionales alineados con los estándares que requiere el mercado de capitales moderno.

Al mismo tiempo, se recuerda que **la aprobación del examen no habilita por sí sola el ejercicio como persona idónea**. Quienes hayan rendido y aprobado deberán, además, cumplir con los requisitos previstos en la normativa vigente, y tramitar su inscripción en el Registro correspondiente a través de un Agente Registrado ante la CNV.

Este material constituye una herramienta de apoyo al proceso formativo, y busca fomentar una cultura de responsabilidad, integridad y compromiso con la protección de los inversores y la transparencia del mercado.

---

[1] Nota Aclaratoria sobre el presente Cuestionario

La CNV, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales, ha establecido los presentes contenidos conforme a las facultades conferidas por el artículo 19, incisos d) y k), que le otorgan la atribución de regular, registrar y fiscalizar a los sujetos que participan en el mercado de capitales, así como de establecer normas mínimas de capacitación, acreditación y registro.

El presente material —incluyendo los casos de estudio, supuestos y cuestionario— ha sido elaborado con fines exclusivamente académicos y formativos. Su contenido es de carácter general y no constituye una opinión legal ni técnica sobre situaciones reales o interpretaciones normativas específicas.

Las respuestas que se considerarán correctas a los fines de la evaluación son únicamente aquellas que se encuentran desarrolladas en este material. La corrección del cuestionario se realizará con base en dichos criterios, los cuales son inapelables y no están sujetos a réplica, interpretación alternativa ni revisión posterior.

El abordaje de casos hipotéticos no implica validación, recomendación ni juicio alguno respecto de conductas o situaciones reales.

## Tabla de contenido

Módulo I ..... 4
Módulo II ..... 22
Módulo III ..... 40
Módulo IV ..... 54
Módulo V ..... 72
Módulo VI ..... 88

# Examen de Idoneidad

## Módulo I
## Temario

*El marco normativo del mercado de capitales. Emisoras. Régimen sancionatorio. OPA. Oferta Pública.*

Objetivos, competencias y facultades de la CNV. Definiciones. Secreto. Procedimiento sancionatorio. Tribunal arbitral. Funciones y obligaciones de las entidades. Emisoras. Concepto. Requisitos. Obligaciones. Asambleas. Prospecto. Colocación de valores. Inversores Institucionales y calificados. Oferta Irregular. La OPA obligatoria. Principios Generales. Deberes. Sanciones. Régimen de participaciones residuales (DUVA). Retiro del régimen de OP. Pyme. Definición.

## Bibliografía

Ley 26.831 de Mercado de Capitales

Normas CNV (N.T. 2013 y mod.) – *Títulos I, II, III, IV, V, VI, XVI*

Código Civil y Comercial de la Nación – *Artículo 146*

Ley 19.550 de Sociedades Comerciales – *Artículos 280, 255 y 269*

Ley 23.576 de Obligaciones Negociables

Decreto 1087/1993 y modificatorios

Ley 24.467 de Pequeña y Mediana Empresa

## Cuestionario

**1. ¿Cuál es el objetivo principal de la Ley 26.831?**

Regular, supervisar y fiscalizar el mercado de capitales

**2. ¿Qué organismo es la autoridad de aplicación de la Ley 26.831?**

Comisión Nacional de Valores

**3. ¿Cuál de las siguientes NO es una facultad de la Comisión Nacional de Valores?**

Garantizar la rentabilidad de los inversores

**4. ¿Qué principio rige la adquisición de acciones propias por parte de una emisora?**

Trato igualitario entre todos los accionistas

**5. ¿Qué documento debe presentar una emisora para solicitar la autorización de oferta pública?**

Prospecto

**6. ¿Cuál es el plazo mínimo para aceptar una OPA una vez publicada?**

10 días hábiles

**7. ¿Qué sucede si una oferta pública se realiza sin autorización de la Comisión Nacional de Valores?**

Se considera oferta irregular

**8. ¿Qué es la DUVA según la Ley 26.831?**

Declaración Unilateral de Adquisición

**9. ¿Cuál es la sanción máxima prevista por la Ley 26.831 para incumplimientos graves?**

Multa hasta el quíntuplo del beneficio obtenido

**10. ¿Qué condición debe cumplir una PyME para ingresar al régimen PyME CNV?**

Cumplir con los parámetros establecidos por la SEPyME

**11. ¿Qué significa "oferta pública" según la Ley 26.831?**

Una oferta dirigida al público en general o a sectores indeterminados

**12. ¿Qué norma regula el secreto profesional en el mercado de capitales?**

Ley 26.831, Título I, Capítulo V.

**13. ¿Cuál es la función del Tribunal Arbitral según la Ley 26.831?**

Resolver controversias entre participantes del mercado

**14. ¿Qué debe incluir el prospecto de emisión?**

Información financiera, riesgos, características de los valores y datos del emisor

**15. ¿Qué plazo tiene la emisora para informar la designación de autoridades a la Comisión Nacional de Valores?**

10 días hábiles

**16. ¿Qué sucede si una emisora no coloca los valores autorizados en el plazo previsto?**

La Comisión Nacional de Valores cancela la autorización de oferta pública

**17. ¿Qué principio debe respetarse en toda OPA?**

Igualdad de trato y transparencia

**18. ¿Qué plazo tiene la Comisión Nacional de Valores para resolver la solicitud de autorización de una OPA?**

20 días hábiles

**19. ¿Qué sucede si el oferente incumple la obligación de formular una OPA?**

La Comisión Nacional de Valores dispone la subasta de las participaciones adquiridas

**20. ¿Qué es una oferta pública irregular?**

Una oferta sin autorización de la Comisión Nacional de Valores

**21. ¿Qué condición deben cumplir los aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones?**

Tener contrapartida en un rubro de alta liquidez

**22. ¿Qué plazo tiene la emisora para tratar en asamblea la capitalización de aportes irrevocables?**

6 meses

**23. ¿Qué norma establece la responsabilidad de los administradores hacia la Sociedad por daños causados?**

Ley General de Sociedades, art. 274

**24. ¿Qué artículo del Código Civil y Comercial define la personalidad jurídica?**

Art. 146

**25. ¿Qué plazo tiene el oferente para publicar el prospecto de una OPA luego de su aprobación?**

5 días hábiles

**26. ¿Qué plazo mínimo debe durar la aceptación de una OPA?**

10 días hábiles

**27. ¿Qué norma regula las Obligaciones Negociables en Argentina?**

Ley 23.576

**28. ¿Qué debe contener el anuncio de una OPA?**

Identificación del oferente, tipo de oferta, condiciones esenciales

**29. ¿Qué plazo tiene la Comisión Nacional de Valores para objetar el precio equitativo en una OPA?**

20 días hábiles

**30. ¿Qué sucede si una emisora decide retirarse del régimen de oferta pública?**

Debe formular una OPA por el total de acciones

**31. Emisor Frecuente: ¿cuándo debe informar la intención de efectuar una nueva emisión de valores negociables, considerando que ya cuenta con Registro de Emisor vigente y Prospecto/Suplemento actualizado en la Autopista de la Información Financiera?**

No tiene que informarlo previamente a la Comisión Nacional de Valores, siempre que mantenga su condición y documentación actualizada.

**32. ¿Qué se entiende por Pequeñas y Medianas Empresas Comisión Nacional de Valores (PyME CNV) al sólo efecto del acceso al mercado de capitales, de acuerdo a las Normas (N.T. 2013)?**

Se entiende por PYMES Comisión Nacional de Valores a aquellas que cuentan con "Certificado MiPyME" y se encuentran, por ende, inscriptas en el Registro de Empresas MiPyME a cargo de la autoridad de aplicación instituida por la Ley Nº 24.467.

**33. "Reales S.A." es una sociedad que quiere ingresar al régimen de oferta pública para la emisión de obligaciones negociables. Lo consultan a Ud. para saber si en la presentación inicial bajo el régimen general, ante la Comisión Nacional de Valores, el Prospecto debe ser acompañado en dicha presentación. Su respuesta es:**

Sí, porque es un documento básico que se debe acompañar al solicitar el ingreso a la oferta pública.

**34. "Reales S.A." es una sociedad que se encuentra en el régimen de oferta pública y pretende emitir obligaciones negociables cuyos fondos se destinarán a un proyecto de Bonos Verdes, ¿la emisión cumple con los requisitos previstos por Comisión Nacional de Valores?**

Sí, si cumple con los "Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina" y está admitido por un mercado.

**35. "Reales S.A.", es una sociedad que se encuentra en el régimen de oferta pública para la emisión de obligaciones negociables y se propone refinanciar sus deudas mediante la integración de obligaciones negociables sin oferta pública y/o créditos preexistentes contra ella. En este caso se considera cumplido el requisito de colocación por oferta pública si:**

La nueva emisión resulta suscripta bajo esta forma por acreedores de la sociedad cuyas obligaciones negociables sin oferta pública y/o créditos preexistentes representen un porcentaje que no exceda el 30% del monto total efectivamente colocado, y el porcentaje restante sea suscripto e integrado en efectivo o en especie mediante la entrega de obligaciones negociables originalmente colocadas por oferta pública, u otros valores negociables con oferta pública y listado y/o negociación en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores.

**36. Constituye oferta pública:**

La invitación que se hace a personas en general o a grupos o sectores determinados para la suscripción de valores negociables efectuada por el propio emisor por medio de publicaciones periodísticas, comunicaciones

electrónicas, volantes entregados en la vía pública, transmisiones telefónicas, de televisión, proyecciones cinematográficas y colocación de afiches.

**37. Constituye, entre otros, valor negociable:**

Las letras de cambio y Obligaciones Negociables.

**38. Cuando una sociedad realiza una emisión de obligaciones negociables con oferta pública, debe:**

Publicar el aviso de emisión en la Autopista de la Información Financiera;

**39. Dados S.A. es el accionista controlante de Tableros S.A. Dados S.A. se dedica a la construcción, particularmente relacionada con autopistas y obras de envergadura licitadas por el Gobierno Nacional y se encuentra atravesando por un proceso de expansión económica con la necesidad de incorporar nuevos activos fijos que sustenten la misma. Por tal motivo, decide fusionarse por absorción con Tableros S.A. La incorporación del patrimonio de Tableros S.A. sin la necesidad de erogar dinero como forma de pago, sino mediante la emisión de nuevas acciones por incremento de su capital, permitirá a Dados S.A. optimizar sus flujos financieros. En la confección del Prospecto, deciden omitir la inclusión de factores de riesgo relativos a su situación de apalancamiento y liquidez y los efectos de ésta en la fusión. Ud. opina:**

Resulta fundamental incluir a los riesgos respecto a su situación de apalancamiento y liquidez y sus efectos en el Prospecto de fusión.

**40. De acuerdo a la Ley de Mercado de Capitales, para que exista "actuación concertada" debe existir:**

Actuación coordinada de dos (2) o más personas, según un acuerdo o entendimiento formal o informal, para cooperar activamente en la adquisición, tenencia o disposición de acciones u otros valores o derechos convertibles en acciones de una entidad cuyos valores negociables están admitidos a la oferta pública.

**41. El registro de accionistas de una sociedad emisora está a cargo de:**

La propia emisora, bancos o Caja de Valores;

**42. Las acciones preferidas con preferencia patrimonial:**

Tendrán derecho de voto si se encuentra en mora en recibir los beneficios que constituyen su preferencia

**43. Una vez en el régimen de Oferta Pública por acciones:**

No pueden emitirse acciones ordinarias con voto privilegiado, salvo en casos de ajuste de capital.

**44. La colocación primaria de valores negociables deberá efectuarse mediante:**

Formación de libro o subasta o licitación pública.

**45. En una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) el oferente debe contar con una garantía emitida por:**

Entidades financieras locales o extranjeras (estas últimas con sucursal o representación permanente en la República Argentina) o compañías de seguros del país fiscalizadas por la SSN, previa autorización de la Comisión Nacional de Valores.

**46. La negociación de Cheques de Pago Diferido avalados emitidos por una Pyme requiere...**

El aval de una SGR para su negociación en el mercado

**47. La sociedad AGRICOLA FEDERAL S.A. necesita u$s100.000.000 para financiar un proyecto de inversión. Para ello le consulta a su asesor qué tipo de instrumentos puede emitir. ¿En cuál de estos instrumentos debe requerirse la previa autorización de oferta pública ante la Comisión Nacional de Valores?**

Emisión primaria de acciones a ser ofrecidas y colocadas en el país y en el exterior.

**48. La sociedad LA VIÑA S.A. solicita el ingreso a la oferta pública para financiar un proyecto de inversión mediante la emisión de acciones y sus estados contables tienen un patrimonio neto negativo pero el índice del EBITDA indica lo contrario. Lo consultan a Ud. para saber si la Comisión Nacional de Valores otorgará autorización para el ingreso al régimen de oferta pública para emisión de acciones. ¿Cuál será su respuesta?**

La Comisión Nacional de Valores autoriza el ingreso a la oferta pública de sociedades con patrimonio neto negativo en la medida que estén explicados en el prospecto los riesgos de la emisora.

**49. La sociedad Lost Cities Inc. es una sociedad holding de capital extranjero y tiene listadas sus acciones en el TSX Ventures Exchange de Toronto, Canadá. Esta sociedad no tiene activos fijos en dicho país y tiene concesiones para la exploración y explotación de gas y petróleo en las provincias de Salta y Río Negro mediante su participación en Lost Cities S.R.L. En Argentina, la sociedad holding constituyó una sucursal según el art. 118 LGS. La sociedad holding solicita el ingreso a la oferta pública. Lo consultan sobre los factores de riesgo principales y Ud. opina que éstos:**

Son que la sociedad holding depende de los resultados de sus subsidiarias para cumplir con sus obligaciones contractuales y pagar dividendos a sus accionistas.

**50. Las personas jurídicas sujetas a control societario de la Comisión Nacional de Valores deben solicitar la inscripción registral de:**

Los miembros del Directorio;

**51. Las siguientes personas jurídicas se encuentran bajo control societario de la Comisión Nacional de Valores:**

Todas las entidades encuadradas en la Ley Nº 22.169, excluidas las PyME CNV Garantizadas.

**52. Las Sociedades de Garantía Recíproca tienen por objeto principal...**

Otorgar garantías a sus socios partícipes mediante la celebración de contratos.

**53. Las Sociedades de Responsabilidad Limitada que califican como PYMEs Comisión Nacional de Valores tienen un tope máximo de emisión:**

B) Estipulado por parámetros de Comisión Nacional de Valores y resolución de su Reunión de Socios.

**54. Lo consultan a Ud. si en el Prospecto de una emisión de acciones de una Sociedad debe incluirse como factor de riesgo unos contratos de Préstamos de Capital de Trabajo que están próximos a vencer y se encuentran garantizados con las participaciones de la Sociedad a través de una sociedad subsidiaria.**

Hay que incluirlos porque son factores de riesgo a pesar de que estén próximos a vencer.

**55. Los responsables por la información contenida en el Prospecto son:**

Los emisores de valores negociables, oferentes de valores negociables, las personas que lo firmen y los expertos o terceros que opinen sobre ciertas partes del Prospecto;

**56. Los valores negociables comprendidos en el régimen PyME CNV:**

Sólo podrán ser adquiridos por los inversores calificados que se encuentren dentro de las categorías establecidas en las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

**57. Para la emisión de obligaciones negociables del régimen general, el Suplemento de Prospecto de una serie se publica en la Autopista de la Información Financiera:**

Cuando el programa está vigente/actualizado y el Suplemento incorpore la información actualizada del Prospecto del programa global.

**58. Para saber cuál es el capital social de una sociedad emisora, puedo consultar:**

El estatuto social y los estados contables.

**59. Para saber qué actividades tiene permitido desarrollar una sociedad emisora, debo revisar:**

El estatuto social.

**60. Se requiere la presentación de una adenda al Prospecto para los siguientes casos:**

Modificación de términos y condiciones, prórroga de vigencia del Programa y/o aumento del monto de Programa.

**61. Según la definición de PyME CNV de las Normas CNV (T.O. 2013) las mismas deben...**

Cumplir con los requisitos de SEPYME.

**62. El régimen informativo de las Pymes Garantizadas:**

Es menor al de las Pymes Comisión Nacional de Valores

**63. Si necesito cursar una notificación a la sociedad emisora, en un trámite de autorización de oferta pública, para que la misma sea válida y vinculante, debo hacerlo a:**

La sede social inscripta.

**64. Si una persona jurídica con domicilio en la Provincia de Santa Fe, bajo el régimen general de oferta pública quiere cambiar su denominación social, deberá:**

Reformar su estatuto y obtener la conformidad de la Comisión Nacional de Valores e inscripción en el Registro Público;

**65. Al alcanzar el 95% de las acciones de una sociedad admitida al régimen de oferta pública, ante intimación del minoritario, corresponde:**

Que la sociedad controlante lance una Declaración Unilateral de Voluntad de Adquisición (DUVA).

**66. Una sociedad admitida al régimen de la oferta pública para emisión de acciones quiere ingresar al régimen de emisor frecuente de obligaciones negociables. Ud. Opina:**

Es posible, pero se deberá ingresar como emisor de obligaciones negociables y cumplir con los requisitos previstos por Comisión Nacional de Valores.

**67. Una sociedad emisora de acciones constituida en el extranjero, cuyas acciones listan en el mercado español y argentino, decide retirarse del régimen de la oferta pública argentino. Para ello, le consultan a Ud. si se debe realizar una oferta pública de adquisición.**

No es obligatorio si las acciones listan en otro mercado, tienen liquidez igual o superior al mercado local y se garantiza mantener las tenencias y/o proceder a la venta en los mercados en donde continúen listando.

**68. Una sociedad extranjera solicita el ingreso a la oferta pública sin venta de acciones nuevas. Este caso se trata de:**

Oferta pública secundaria.

**69. Qué es un CEDEAR**

Un CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE VALORES EXTRANJEROS que se negocia en el país

**70. Una sociedad extranjera que se dedica a la explotación minera posee una mina de yacimientos de oro en San Juan a través de una concesión de propiedad de una de sus subsidiarias.**

La sociedad minera extranjera cotiza en la Bolsa de Toronto (Canadá), pero también quiere ingresar al régimen de oferta pública por acciones en Argentina, con los menores costos y cumplimiento de requisitos.

Ud. qué le aconsejaría:

Que solicite el ingreso al Régimen de Doble Listado.

**71. Ud. está asesorando a una PYME que quiere emitir obligaciones negociables y le debe explicar qué diferencias hay entre emitir como una PyME CNV o una PyME CNV Garantizada:**

Bajo el Régimen PyME CNV Garantizada no debe presentar estados contables una vez admitida a la oferta pública. Asimismo, bajo el Régimen PyME CNV Garantizada el control societario continúa siendo el Registro Público de su jurisdicción.

**72. La reventa de los valores negociables en una Oferta Privada podrá efectuarse de la siguiente manera:**

Sin limitación cuando la transferencia sea efectuada fuera de la República Argentina.

**73. Una oferta de valores negociables será considerada una Oferta Extraterritorial, cuando reúna, entre otras, las siguientes condiciones:**

No hay limitación en la cantidad de potenciales inversores ni al precio ni en el monto de los valores negociables adquiridos por los inversores bajo esta oferta, sin necesidad de cumplimiento de requisito alguno.

**74. Las invitaciones a realizar operaciones con valores negociables en una Oferta Privada, por emisión, podrán ser efectuadas a un número máximo de potenciales inversores, según el siguiente detalle:**

Quince (15) potenciales Inversores no Calificados.

**75. Las operaciones con valores negociables en una Oferta Privada podrán ser celebradas según el siguiente detalle:**

Por un máximo de treinta y cinco (35) adquirentes.

**76. Respecto de la obligación de confidencialidad en una Oferta Privada:**

Podrá ser renunciada de manera expresa por los inversores y por los demás intervinientes en la oferta respectiva a favor de los inversores.

**77. Las Ofertas Públicas con Autorización Automática por su Bajo Impacto de Obligaciones Negociables:**

Serán consideradas Ofertas Públicas autorizadas y regulares, quedando exentas de sanciones disciplinarias relacionadas con la Oferta Pública irregular de valores negociables.

**78. Respecto de la negociación secundaria de las obligaciones negociables emitidas bajo el Régimen de Autorización Automática por su Bajo Impacto, se establece lo siguiente:**

Los mercados deberán adecuar el ingreso a sus plataformas digitales de manera de no desvirtuar la simplicidad de emisión prevista por este Régimen.

**79. Con relación al Régimen de Autorización Automática de Acciones por su Mediano Impacto, se estipula que:**

No podrán acogerse emisores sujetos a privatización, con participación estatal/FGS, entidades financieras o bancarias; tampoco mercados autorizados por Comisión Nacional de Valores ni emisores de servicios públicos.

**80. Los remates de valores negociables, judiciales o extrajudiciales, que provengan de la ejecución de garantías reales o fideicomisos de garantía, tendrán Autorización Automática para Oferta Pública siempre que:**

Se cumplan las normas previstas por el mercado en donde se lleve a cabo el proceso de subasta.

**81. En las Ofertas Públicas con Autorización Automática por su Bajo Impacto, el valor nominal de las acciones a emitir en concepto de suscripción inicial:**

Si la integración es en moneda extranjera, se calcula con Tipo de Cambio de Referencia (Com. “A” 3500 BCRA; o tipo vendedor BNA si no es USD).

**82. Las emisoras que se encuentren comprendidas en el Régimen de Oferta Pública Automática de Acciones por su Bajo Impacto podrán:**

Solicitar el cambio a dicho Régimen General por acciones, sin que ello implique el retiro del Régimen de Oferta Pública o la obligación de efectuar una Oferta Pública de Adquisición por Retiro.

**83. Para calcular el límite máximo de 7.000.000 de UVAs previsto para el Régimen de Oferta Pública Automática de Acciones por su Mediano Impacto:**

Se considerarán como parte de una misma oferta a todas las emisiones de acciones por suscripción que realice el Emisor bajo el presente régimen durante los 12 meses anteriores contados desde la última fecha de emisión de acciones bajo este Régimen.

**84. El Emisor Frecuente mantendrá vigente su condición bajo las siguientes condiciones:**

No tendrá necesidad de ratificación periódica de su condición.

**85. En lo atinente al plazo de difusión para la colocación primaria de los valores negociables, el mismo:**

Deberá ser suficiente para garantizar el adecuado conocimiento por parte del público inversor.

**86. La actualización del Prospecto con consecuencia de la aprobación de Estados Financieros correspondientes a un nuevo ejercicio anual, será:**

Optativa, acompañando un informe de contador público independiente que emita opinión sobre la información contenida en dicho documento.

**87. A fin de apelar una sanción aplicada por la Comisión Nacional de Valores, el recurso directo se interpone y se funda:**

Ante la Comisión Nacional de Valores.

**88. A efectos de apelar una sanción impuesta por la Comisión Nacional de Valores, el recurso directo debe interponerse y fundarse:**

Dentro de los 10 días hábiles de la notificación del acto recurrido.

**89. El recurso directo interpuesto contra una sanción impuesta por la Comisión Nacional de Valores, se concederá:**

Con efecto devolutivo, con excepción del recurso contra la imposición de multa que será con efecto suspensivo.

**90. A los fines de la fijación de sanciones por parte de la Comisión Nacional de Valores, ésta, entre otras pautas de graduación, deberá tener especialmente en cuenta:**

La actuación individual de los miembros de los órganos de administración y fiscalización y su vinculación con el grupo de control, en particular, el carácter de miembro independiente o externo de dichos órganos, y la magnitud de la infracción.

**91. Las multas que como sanción imponga la Comisión Nacional de Valores devengarán intereses, los que no podrán exceder:**

En una vez y media el interés que aplica el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento para documentos comerciales.

**92. La prescripción de las acciones que nacieran de las infracciones al régimen de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y de la Ley de Fondos Comunes de Inversión N° 24.083 operará:**

A los seis (6) años de la comisión del hecho que la configure.

**93. El plazo de la prescripción de las acciones que nacieran de las infracciones al régimen de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y de la Ley de Fondos Comunes de Inversión N° 24.083 se interrumpirá:**

Por la resolución del Directorio de la Comisión Nacional de Valores que ordene la apertura del sumario administrativo y por los actos y diligencias de procedimiento inherentes a la sustanciación del sumario teniendo “como tales la apertura a prueba, el cierre del período probatorio y la convocatoria para alegar, con sus respectivas notificaciones.

**94. Las sanciones que puede disponer la Comisión Nacional de Valores por infracciones al régimen de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y de la Ley de Fondos Comunes de Inversión N° 24.083:**

Deben ser aplicadas, mediante resolución fundada, previo sumario.

**95. La existencia de causas ante la justicia con competencia en lo criminal con respecto a conductas descriptas en la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y que pudieren también dar lugar a condenas en esa sede:**

No obstará a la prosecución y conclusión del trámite de los sumarios respectivos en la Comisión Nacional de Valores.

**96. Los sumarios que inicie la Comisión Nacional de Valores:**

Se sustanciarán en una dependencia de dicho Organismo separada e independiente de la que formule la propuesta de cargos.

**97. En forma previa a la apertura a prueba del procedimiento sumarial que inicie la Comisión Nacional de Valores:**

Deberá convocarse una audiencia preliminar donde además de requerirse explicaciones se procure reducir las discrepancias sobre cuestiones de hecho, concentrando distintos pasos del procedimiento para dar virtualidad a los principios de concentración, economía procesal e inmediación.

**98. La Comisión Nacional de Valores podrá sustanciar un sumario administrativo a emisoras, cámaras compensadoras, agentes de negociación y a toda otra persona humana o jurídica que:**

Ofrezca comprar, vender o realizar cualquier tipo de operación sobre valores negociables que por sus características debieran contar con autorización de oferta pública y no la hubieran obtenido al momento de la operación.

**99. Cuando de la investigación previa surja la posible comisión de las infracciones contempladas en la "Grilla de Conductas Infractoras pasibles de Procedimiento Sumarial Abreviado", el Directorio de la Comisión Nacional de Valores podrá disponer, en la resolución que ordene la instrucción sumarial, la aplicación del procedimiento sumarial abreviado establecido en el artículo 140 de la Ley N° 26.831. Sin embargo, en ningún caso resultará de aplicación el procedimiento abreviado cuando se den, entre otras opciones, las siguientes situaciones:**

- El infractor hubiera obtenido presuntamente algún beneficio económico en base a la conducta irregular.
- Existan elementos que indiquen que se habría causado perjuicio económico a los inversores o al mercado.

**100. Para que pueda proceder el procedimiento de sumario abreviado, todos los sumariados deberán:**

Deberán admitir los hechos y reconocer expresamente las conductas infractoras y su responsabilidad.

**101. Las sanciones que se pueden imponer en el marco del procedimiento abreviado únicamente podrán consistir:**

Multa y/o Apercibimiento.

**102. En los sumarios abreviados, en los casos donde resulta procedente, la aplicación de Multa, la misma no podrá superar el monto de:**

Pesos diez millones ($ 10.000.000).

**103. Si se produjeran nuevos cargos durante la actividad sumarial, se podrá:**

Se podrán incluir como nuevos cargos, mediante resolución del Directorio, cuando se trate de incumplimientos en la presentación de documentación o información que motivó la promoción del sumario y que debe ser remitida periódicamente a la Comisión Nación de Valores.

**104. Los sumariados durante la tramitación del sumario, gozarán, entre otros, de los siguientes derechos:**

- Recusar al conductor del sumario.
- Recusar a los integrantes del Directorio de la Comisión Nacional de Valores.

**105. Ante una investigación originada por una denuncia, frente al desistimiento manifestado por el denunciante de la misma, la Comisión Nacional de Valores:**

Continuará actuando de oficio hasta finalizar la investigación.

**106. Una vez recibida la denuncia y efectuada la investigación de la misma, esta podrá culminar con:**

- La desestimación de la misma cuando no se hubieran comprobado la existencia de las irregularidades administrativas denunciadas.
- La instrucción de un sumario administrativo.
- La formulación de reporte de operación sospechosa.

**107. El denunciante será notificado del estado de su denuncia:**

Se le notificará la decisión final.

**108. La Comisión Nacional de Valores podrá iniciar investigaciones que se originen:**

- Por denuncias recibidas.

- De oficio cuando advierta en el ejercicio de sus funciones la existencia de presuntas irregularidades administrativas.
- A partir de informaciones periodísticas de las que surjan presuntas irregularidades administrativas.

**109. Dentro de los objetivos establecidos por la Ley 26.831 se incluyen:**

- Fortalecer los mecanismos de protección y prevención de abusos contra los inversores, en el marco de la función tuitiva del derecho del consumidor.
- Propender a la inclusión financiera.
- Propender a la integridad y transparencia de los mercados de capitales.

**110. ¿Qué tipo de emisoras pueden adquirir sus propias acciones?**

Las sociedades anónimas que hacen oferta pública de acciones.

**111. ¿Cuál de los siguientes sujetos se considera un inversor calificado según la normativa vigente?**

- El Estado Nacional, las Provincias y Municipalidades, Entidades Autárquicas, Sociedades del Estado y Empresas del Estado.
- Cajas Previsionales.
- Compañías de Seguros, de Reaseguros y Aseguradoras de Riesgos de Trabajo.

**112. ¿Cuál de las siguientes facultades está expresamente prevista en la Ley N° 26.831 como atribución de la Comisión Nacional de Valores?**

Establecer normas mínimas de capacitación, acreditación y registro para quienes brinden asesoramiento al público inversor.

113. Las emisoras pueden celebrar asambleas de accionistas a distancia:

- Siempre y cuando se encuentre prevista la posibilidad en su estatuto.
- Siempre y cuando haya presentado el instructivo de asamblea a distancia ante la Comisión Nacional de Valores.

**114. La asamblea ordinaria que trate los asuntos incluidos en el artículo 234, incisos 1º y 2º de la Ley Nº 19.550 y 71 de la Ley Nº 26.831, deberá celebrarse:**

Dentro de los cuatro meses de la fecha de cierre del ejercicio.

**115. Agente de Custodia, Registro y Pago y transparencia: ¿cuál es el objetivo principal de exigir plataformas de acceso libre para información de pagos de instrumentos PyME?**

Garantizar acceso público gratuito y actualizado, reduciendo asimetrías informativas.

**116. Autorización Automática – Acciones: para acceder al mecanismo por Bajo/Mediano Impacto, el emisor debe:**

Estar admitido al Régimen General y cumplir condiciones específicas de impacto.

**117. Autorización Automática – FCI: un FCI puede obtener autorización automática cuando:**

Sea sustancialmente equivalente a otro ya aprobado por la misma sociedad gerente, sin cambios en objetivo/política de inversión.

**118. Nuevo Título I – definiciones: ¿cuál fue un cambio central de la RG 1097/2025?**

Unificación/actualización de definiciones transversales (Inversor Calificado, DUVA, PyME CNV, Ratio CEDEAR, Precio Equitativo).

**119. Fideicomisos Financieros: ¿a qué responde la simplificación de la RG 1084/2025?**

Simplificar y agilizar procesos de autorización/inscripción reduciendo requisitos.

**120. Oferta Privada: ¿qué elemento es clave para delimitar destinatarios habilitados?**

La categoría del destinatario (Inversor Calificado/no calificado).

**121. Mercados – difusión obligatoria:**

Implementar un mecanismo gratuito y permanente de difusión de VN en circulación (datos identificatorios, fechas, montos y emisores).

**122. Representación Digital – alcance en el Título I:**

Incorporar mecanismos basados en tecnología digital dentro del marco del VN, sin alterar requisitos legales de oferta pública.

**123. Tokenización – objetivo regulatorio:**

Modernizar la operatoria del mercado mediante instrumentos digitales regulados.

**124. DUVA – finalidad según definiciones 2025:**

Estandarizar el concepto de DUVA y alinearlo con retiro obligatorio y participaciones residuales.

**125. Una emisora realizó tres emisiones por suscripción bajo OP Automática (Acciones) en los últimos 12 meses por 2,2 millones, 2,4 millones y 2,6 millones de UVAs. ¿Califica una nueva emisión de 0,5 millones de UVAs como "Mediano Impacto"?**

No, porque las emisiones se consideran como parte de una misma oferta y el total superaría 7 millones de UVAs.

**126. En una Oferta Privada, una emisora planea colocar a 28 adquirentes (20 calificados y 8 no calificados). ¿Cumple el límite?**

Sí, porque no supera 35 adquirentes y los no calificados no exceden 15.

**127. Un Agente de Custodia, Registro y Pago publica información de pagos de instrumentos PyME sólo para usuarios registrados. ¿Cumple la RG 1054/2025?**

No, la plataforma debe ser de acceso libre y gratuito para el público inversor.

## Módulo II

### Temario

*Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.*

Concepto y características generales. Actividades delictivas. Objetivo (simulación de licitud). Normas de Prevención del Lavado de Dinero. Normativa Aplicable (CNV – UIF). Etapas Básicas (colocación – estratificación – integración). Diferencias entre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos Obligados UIF – CNV. Autoridades de Supervisión. Autoridades de Aplicación de la Ley.

## Bibliografía


Las 40 Recomendaciones del FATF-GAFI

Ley 25.246 de Lavado de Activo de Origen Delictivo - Modificación Código Penal

Ley 26.831 de Mercado de Capitales

Normas CNV (N.T. 2013 y mod.) – *Título XI*

Decreto 918/2012

Resolución UIF 29/2013: Obligación de Reportar Hechos u Operaciones Sospechosas

Resolución UIF 3/2014: Reporte de Registración y cumplimiento por parte de los sujetos obligados

Resolución UIF 72/2023: Reglamentación del procedimiento de supervisión del cumplimiento de la normativa de la UIF

Resolución UIF 22/2011: Comisión Nacional de Valores - Sujetos Obligados

Resolución UIF 78/2023: Mercado de Capitales

Resolución UIF 56/2024: Plazos para la realización de ROS

Resolución UIF 192/2024: PEPs

Ley 27.739 – Modificaciones al Código Penal


## Cuestionario

**1. ¿Cuál es el objetivo principal del lavado de activos?**

Simular la licitud del origen de los fondos

**2. ¿Cuál de las siguientes NO es una etapa del lavado de activos?**

Fiscalización

**3. ¿Qué diferencia principal existe entre lavado de activos y financiamiento del terrorismo?**

El financiamiento del terrorismo puede usar fondos lícitos

**4. ¿Quién es la autoridad de aplicación de la Ley 25.246?**

UIF

**5. ¿Cuál es el plazo para reportar una operación sospechosa según Resolución UIF 56/2024?**

7 días hábiles

**6. ¿Qué norma establece la obligación de reportar operaciones sospechosas?**

Resolución UIF 29/2013

**7. ¿Cuál de los siguientes es un sujeto obligado según la Ley 25.246?**

Agentes de liquidación y compensación

**8. ¿Qué organismo supervisa el cumplimiento de la normativa de prevención en el mercado de capitales?**

Comisión Nacional de Valores

**9. ¿Qué significa PEP según la normativa UIF?**

Persona Expuesta Políticamente

**10. ¿Cuál es la finalidad de las 40 Recomendaciones del FATF-GAFI?**

Establecer estándares internacionales contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo

**11. ¿Cuál es la autoridad encargada de dictar normas sobre prevención de lavado en el mercado de capitales?**

Comisión Nacional de Valores

**12. ¿Qué organismo centraliza la recepción de Reportes de Operaciones Sospechosas?**

UIF

**13. ¿Cuál es la finalidad del Decreto 918/2012?**

Reglamentar la Ley 25.246

**14. ¿Qué característica define al financiamiento del terrorismo?**

Puede usar fondos lícitos

**15. ¿Cuál es el objetivo de las 40 Recomendaciones del GAFI?**

Establecer estándares internacionales contra Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

**16. ¿Qué norma define a las Personas Expuestas Políticamente (PEP)?**

Resolución UIF 192/2024

**17. ¿Cuál es la sanción por incumplir la obligación de reportar operaciones sospechosas?**

Sanción penal y administrativa

**18. ¿Qué etapa del lavado implica mover fondos para ocultar su origen?**

Estratificación

**19. ¿Qué plazo tiene un sujeto obligado para conservar documentación respaldatoria?**

5 años

**20. ¿Cuál es el objetivo del Reportes de Operaciones Sospechosas?**

Comunicar operaciones sospechosas a la UIF

**21. ¿Qué norma establece la obligación de identificar al cliente?**

Resolución UIF 3/2014

**22. ¿Qué autoridad supervisa el cumplimiento de la normativa UIF en el mercado de capitales?**

Comisión Nacional de Valores

**23. ¿Qué tipo de operaciones deben ser reportadas como sospechosas?**

Operaciones que no se ajustan al perfil del cliente

**24. ¿Qué norma establece los plazos para Reportes de Operaciones Sospechosas?**

Resolución UIF 56/2024

**25. ¿Qué organismo dicta normas sobre prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en entidades financieras?**

UIF

**26. ¿Qué norma regula la supervisión del cumplimiento de la normativa UIF?**

Resolución UIF 72/2023

**27. ¿Qué norma regula la prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en el mercado de capitales?**

Normas CNV Título XI

**28. ¿Qué norma regula la obligación de informar PEP?**

Decreto 918/2012

**29. ¿Qué norma establece la obligación de reportar operaciones sospechosas en el mercado de capitales?**

Resolución UIF 78/2023

**30. ¿Qué norma incorpora la figura del encubrimiento y lavado como delito penal?**

Ley 25.246

**31. ¿Cuál de éstos no es uno de los pilares del Programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT) para un Agente?**

La recomendación de los activos en los que podrá operar el cliente, conforme el riesgo que éste desee asumir.

**32. ¿Cuál de las siguientes opciones contempla las tres etapas del Lavado de Activos según GAFI?**

Colocación, diversificación o estratificación e integración

**33. ¿Cuándo se considera que hecho u operación es sospechosa de lavado de activos?**

Se considera hecho u operación sospechosa aquella operación tentada o realizada que, por sus características o por no poder justificarse la inusualidad tras el análisis efectuado por el Sujeto Obligado, genere sospecha o motivos razonables de que los fondos provienen de un ilícito penal o se vinculan con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

**34. ¿Quién establece formalmente los listados de sanciones financieras dirigidas aplicables en materia de Financiamiento al Terrorismo (por ejemplo, las listas vinculadas a la Resolución 1267)?**

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

**35. ¿Existe plazo máximo para reportar hechos u operaciones sospechosas de financiación de terrorismo, a partir de la operación realizada o tentada?**

El establecido en la Ley N° 27.739 y en las resoluciones emitidas por la UIF pertinentes a cada tipo de Sujeto Obligado, en el marco de lo dispuesto por la Resolución UIF 56/2024.

**36. ¿Existe plazo máximo para reportar hechos u operaciones sospechosas de lavado de activos, a partir de la operación realizada o tentada?**

El establecido en la Ley N° 27.739 y en las resoluciones emitidas por la UIF pertinentes a cada tipo de Sujeto Obligado, en el marco de lo dispuesto por la Resolución UIF 56/2024.

**37. ¿Existe plazo para comunicar a la UIF una operación sospechosa de Financiación del Terrorismo cuando los bienes o dinero involucrados, las personas humanas o jurídicas que lleven a cabo la operación o el destinatario o beneficiario de la operación, se encuentren designados por el CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS de conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas? (Resolución UIF 29/2013)**

Si, sin demora alguna.

**38. ¿Qué es el Lavado de Dinero?**

Es un proceso por el cual una persona que ha obtenido fondos por la comisión de un delito los incorpora a la economía formal, con la finalidad de darles una apariencia lícita.

**39. ¿Qué se entiende por operación inusual?**

Operaciones tentadas o realizadas en forma aislada o reiterada, con independencia del monto, que carecen de justificación económica y/o

jurídica, y/o no guardan relación con el nivel de riesgo del cliente o su perfil transaccional, y/o que, por su frecuencia, habitualidad, monto, complejidad, naturaleza y/u otras características particulares, se desvían de los usos y costumbres en las prácticas de mercado.

**40. Algunas de las obligaciones del Oficial de Cumplimiento son:**

Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, incluyendo el monitoreo de operaciones, la detección oportuna y el Reporte de Operaciones Sospechosas.

**41. Considerando que la matriz de riesgo arroja un nivel de riesgo Medio para un cliente, la debida diligencia a aplicar deberá ser:**

Aplicar medidas de debida diligencia media y actualizar el legajo cada 3 años.

**42. Cuando una persona jurídica es Sujeto Obligado en los términos del artículo 20 de la Ley N° 25.246, debe designar un Oficial de Cumplimiento. Identifique a continuación quién puede ser designado como tal:**

Un miembro del órgano de administración.

**43. De acuerdo a las Normas CNV - Título XI NT 2013 y mod., los Sujetos Obligados solo podrán recibir por cliente y por día fondos en efectivo por un monto que no exceda:**

El monto establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 25.345

**44. Definición de "Beneficiario Final" (Resolución N° 112/2021):**

Será considerado Beneficiario/a Final a la/s persona/s humana/s que posea/n como mínimo el diez por ciento (10 %) del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión, un patrimonio de afectación y/o de cualquier otra estructura jurídica; y/o a la/s persona/s humana/s que por otros medios ejerza/n el control final de las mismas.

**45. Desde que un hecho u operación es calificada como sospechosa, ¿existe plazo para reportarlo?**

El plazo establecido en la Ley N° 27.739 y en las Resoluciones UIF pertinentes, en el marco de lo dispuesto por la Resolución UIF 56/2024.

**46. El comitente A es monotributista y realiza un depósito de dinero por la suma de $24.000.000 en su cuenta bancaria, que luego transfiere a su cuenta comitente. Luego de esto emite la orden de compra de un bono local siendo el vendedor de éste el agente encargado de la administración de la cuenta. Seguido de esto, emite una orden de transferencia a una cuenta de un tercero siendo el titular de la misma su cónyuge.**

La operación debería ser reportada en cualquiera de los siguientes casos:

- Los bonos son vendidos inmediatamente por su cónyuge a un precio menor al observado en las cotizaciones vigentes de mercado al momento de concertarse la operación.
- Los bonos son colocados como garantía de una caución tomadora y se utilizan los fondos para una operación que no guarda relación con el perfil de riesgo del cliente.
- Los bonos vuelven a ser transferidos a otra cuenta de tercero sin justificación aparente.

**47. En el marco de las disposiciones contenidas en las Resoluciones emitidas por la UIF en la materia, el legajo del cliente debe contener, entre otras cosas, alguno de los siguientes puntos:**

- Verificación en el Listado de Terroristas
- Identificación del perfil tributario, económico, financiero y patrimonial.

**48. El Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo deberá ser aprobado por el órgano competente, mantenerse actualizado y ser accesible y conocido por todo el personal (no necesariamente en soporte papel), dejando evidencia de su difusión y capacitación.**

En domicilio físico y de conocimiento del personal.

**49. El Sistema Anti Lavado/Contra Financiación del Terrorismo argentino se compone de la UIF como autoridad de aplicación y de organismos supervisores sectoriales (Comisión Nacional de Valores en mercado de capitales, entre otros), además de autoridades judiciales y de seguridad.**

Se encuentra centralizado exclusivamente en la UIF.

**50. El Sujeto Obligado, en el marco del análisis de una posible operación sospechosa, tiene la obligación de:**

Abstenerse de revelarlas al cliente o a terceros.

**51. En caso de detectarse operaciones inusuales se deberá como primera medida:**

Profundizar el análisis con el fin de obtener información que corrobore o revierta las operaciones inusuales detectadas.

**52. En el caso de tener un cliente extranjero que se declare como PEP, el Sujeto Obligado debe:**

Segmentarlo como de Riesgo Alto.

**53. La aplicación de sanciones administrativas a los sujetos obligados que forman parte del Mercado de Capitales por incumplimiento a las obligaciones en materia PLavado de Activos y Financiación del Terrorismo contenidas en la Ley N° 27.739 y las Resoluciones emitidas por la UIF de aplicación en la materia:**

Las efectúa la Unidad de Información Financiera.

**54. La Autoevaluación de Riesgo para un Sujeto Obligado inscripto en la categoría de Agente de Negociación podrá realizarse (Resolución UIF 78/2023):**

Cada dos años.

**55. El Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos deberá cumplir con los siguientes requisitos:**

Ser aprobado por órgano de administración o máxima autoridad del S.O., conservarse, ser actualizado con la periodicidad que indique la normativa de aplicación y enviarse a la UIF y Comisión Nacional de Valores.

**56. La Recomendación 1 del GAFI hace referencia al enfoque que deben tomar los países para las medidas de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este enfoque debe estar basado en:**

Riesgo.

**57. La Revisión Externa Independiente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo para los sujetos obligados del mercado de capitales (Resolución UIF 78/2023) debe realizarse al menos:**

Una vez al año.

**58. La Unidad de Información Financiera (UIF) puede actuar:**

En cualquier jurisdicción del país.

**59. Los activos involucrados en el proceso de Lavado de Activos:**

Pueden provenir de cualquier delito.

**60. Los Sujetos Obligados deberán conservar la documentación (respecto de la identificación, conocimiento y operaciones) del cliente durante un período mínimo:**

10 años desde la finalización de la relación con el cliente.

**61. Los sujetos obligados que operan en el Mercado de Capitales deberán realizar el correspondiente Reporte de Operación Sospechosa ante:**

La Unidad de Información Financiera.

**62. Recibida la notificación de la Resolución de la UIF que dispone el congelamiento administrativo de bienes o dinero en los términos de la Resolución UIF N° 29/2013, el Sujeto Obligado dispone de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ para informar el resultado de su aplicación, en el caso que haya congelado bienes o dinero.**

60 días

**63. Se entiende por Cliente según la Res. UIF 78/2023:**

A toda persona humana, jurídica o estructura jurídica -nacional o extranjera- con la que se establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial.

**64. Según la Res. UIF 3/2014, cuando un sujeto obligado posee como cliente a otro sujeto obligado deberá:**

Solicitar Declaración Jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de PLD/FT.

**65. Según Res. 78/2023, los legajos deben confeccionarse para:**

Todos los clientes.

**66. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:**

Los fondos utilizados en el lavado de activos provienen exclusivamente de actividades ilícitas.

**67. Pueden ser Personas Expuestas Políticamente (PEPs), de conformidad con lo dispuesto por la Resolución UIF 192/2024:**

- Personal del Poder Legislativo de la Nación.

- Funcionarios o empleados de entidades autárquicas, bancos oficiales, obras sociales estatales, empresas del Estado, o de sociedades con participación estatal mayoritaria.
- Funcionarios o empleados públicos con poder de decisión en comisiones de adjudicación

**68. Conforme surge de la Resolución UIF 78/2023, los Regímenes Informativos a reportar ante UIF deberán informarse:**

De manera mensual: listado de cuentas comitentes diferenciando entre activos e inactivos, identificando asimismo las subcuentas correspondientes a la cartera propia de la sociedad.

**69. Una Organización sin fines de lucro es cliente de una sociedad y recibe fondos de una donación. Con estos fondos realiza la compra de Bonos (Legislación Local), los cuáles transfiere inmediatamente después de su compra a una cuenta radicada en el exterior. El procedimiento de control a efectuar sería:**

Determinar el origen de la donación y el destino de la cuenta a la cual son transferidos los fondos.

**70. Una de las obligaciones del Sujeto Obligado conforme los incs. a y b, art. 21, Ley N° 25.246 y mod., es:**

Recabar de sus clientes, requirentes o aportantes documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio, residencia y demás datos que en cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto.

**71. La Autoevaluación de Riesgo para un Sujeto Obligado inscripto en la categoría de Agente Asesor Global de Inversión podrá realizarse (Resolución UIF 78/2023):**

Cada dos años;

**72. Se entiende por debida diligencia:**

A los procedimientos de conocimiento aplicables a todos los Clientes, los que se llevarán a cabo teniendo en cuenta los niveles de riesgo asignados a cada uno de ellos.

**73. Conforme las Normas CNV se consideran como Sujetos Obligados que actúan en el ámbito de Mercado de Capitales a:**

Agentes de Negociación, Agentes de Liquidación y Compensación, Agentes de colocación y distribución que actúen en la colocación de Fondos Comunes de Inversión o de otros productos de inversión colectiva, Agentes Asesores Globales de Inversión, Fiduciarios financieros que actúen en ese carácter en fideicomisos financieros con oferta pública autorizada por la Comisión, Plataformas de Financiamiento Colectivo y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales;

**74. Conforme las Normas CNV no se consideran como Sujetos Obligados que actúan en el ámbito de Mercado de Capitales a:**

- Agentes de Liquidación y Compensación Participantes Directos.
- Agentes Productores.

**75. Los Agentes de Liquidación y Compensación y las personas humanas y/o jurídicas registradas ante la Comisión que actúen en la colocación de Fondos Comunes de Inversión o de otros productos de inversión colectiva autorizados por el Organismo, en materia de recepción de fondos de sus Clientes deberán verificar que:**

Sean efectuadas desde cuentas de titularidad o cotitularidad del cliente (CBU/CVU) abiertas en entidades del país autorizadas por el BCRA, que permitan la identificación y trazabilidad de transferencia;

**76. El capital de una sociedad asciende a $ 10.000.000 y se conforma de la siguiente manera:**

- Socio A: $ 2.000.000

- Socio B: $ 300.000

- Socio C: $ 7.700.000

De acuerdo a la normativa vigente, determinar quiénes son los beneficiarios finales.

Socio A y C.

**77. La Comisión Nacional de Valores requiere respecto de todas aquellas personas humanas o jurídicas que aspiren obtener la inscripción en sus**

**registros el cumplimiento de requisitos de INTEGRIDAD, IDONEIDAD y SOLVENCIA. A los fines de acreditar el cumplimiento del requisito de INTEGRIDAD se deberá presentar:**

Certificado de antecedentes penales y Declaración Jurada de PLAFT;

**78. La Comisión Nacional de Valores requiere respecto de todas aquellas personas humanas o jurídicas que aspiren obtener la inscripción en sus registros el cumplimiento de requisitos de INTEGRIDAD, IDONEIDAD y SOLVENCIA. A los fines de acreditar el cumplimiento del requisito de SOLVENCIA se deberá presentar:**

Informe de antecedentes comerciales actualizado.

**79. El manual de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo deberá ser revisado:**

Anualmente.

**80. Respecto del Código de Conducta:**

- Deberá contener los principios rectores y valores de integridad y de adecuada capacidad o conocimiento técnico.
- Deberá incluir el carácter obligatorio de las políticas, los procedimientos y los controles que integran su Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y su adecuada implementación, de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia, debiendo ser cumplido por los directores, gerentes, empleados y colaboradores del Sujeto Obligado.
- Cada Sujeto Obligado deberá tener una constancia fehaciente del conocimiento que han tomado los directores, gerentes, empleados y colaboradores sobre el Código de Conducta.
- Cualquier incumplimiento a las políticas, procedimientos y controles del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo deberá ser contemplada como una falta interna en el Código de Conducta.

**81. El capital de una sociedad asciende a $ 5.000.000 y se conforma de la siguiente manera:**

- Socio A: $ 250.000

- Socio B: $ 500.000

- Socio C: $ 2.500.000

- Socio D: $ 1.750.000

De acuerdo a la normativa vigente determinar quiénes son los beneficiarios finales.

Socio B, C y D;

**82. El plan de capacitación en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo deberá contener:**

- Normativa nacional y estándares internacionales vigentes sobre prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
- Definición de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

**83. Son obligaciones del Oficial de Cumplimiento:**

- Proponer las políticas, procedimientos y controles para administrar y mitigar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Atender los requerimientos de información solicitados por la UIF y Comisión Nacional de Valores

**84. Dos o más sujetos obligados vinculados entre sí por una relación de control o pertenecientes a una misma organización societaria:**

- Pueden designar un único Oficial de Cumplimiento titular y suplente.
- Pueden compartir legajos de Clientes.

**85. El Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo puede estar integrado por:**

Oficial de Cumplimiento y funcionarios del primer nivel gerencial cuyas funciones se encuentren relacionadas con riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

**86. Los Sujetos Obligados pueden depender de otros Sujetos Obligados para la ejecución de las medidas de Debida Diligencia del Cliente, únicamente respecto de:**

- La identificación y verificación del Cliente;
- La identificación y verificación del beneficiario final;
- La comprensión del propósito y carácter de la relación comercial;

**87. De acuerdo con las definiciones receptadas en el artículo 4° bis de la Ley 25.246 y mod. y la Resolución UIF 49/2024, son Proveedores de Servicios de Activos Virtuales toda persona humana o jurídica que, como negocio, realice una o más de las siguientes actividades para o en nombre de terceros:**

Custodia y/o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre los mismos;

**88. Considerando que la matriz de riesgo arroja un nivel de riesgo ALTO para un Cliente, la debida diligencia a aplicar deberá ser:**

Aplicar medidas de debida diligencia reforzado y actualizar el legajo 1 año.

**89. Considerando que la matriz de riesgo arroja un nivel de riesgo BAJO para un Cliente, la debida diligencia a aplicar deberá ser:**

Aplicar mediadas de debida diligencia simplificada y actualizar el legajo cada 5 años;

**90. Conforme la Resolución 49/2024 se considera Proveedor de Servicios de Activos Virtuales:**

Cualquier persona humana o jurídica que, como negocio, realiza una o más de las siguientes actividades u operaciones para o en nombre de otra persona humana o jurídica: i. intercambio entre activos virtuales y monedas de curso legal (monedas fiduciarias); ii. intercambio entre una o más formas de activos virtuales; iii. transferencia de activos virtuales; iv. custodia y/o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre los mismos; y v. participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y/o venta de un activo virtual;

**91. El Sujeto Obligado debe realizar una declaración de tolerancia al riesgo, debidamente fundada y aprobada por el órgano de administración o la máxima autoridad que deberá ser enviada a:**

La UIF y la Comisión Nacional de Valores;

**92. El Sujeto Obligado deberá adoptar, entre otras y como mínimo, políticas, procedimientos y controles a los efectos de:**

Identificar, verificar y conocer en forma continua a los beneficiarios finales de sus clientes.

**93. Conforme la Resolución 49/2024 se considera como Activos Virtuales a:**

La representación digital de valor que se puede comercializar y/o transferir digitalmente y utilizar para pagos o inversiones.

**94. El órgano de administración o máxima autoridad del Sujeto Obligado será el responsable de:**

Entender y tomar en cuenta los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo/FP al establecer sus objetivos comerciales;

**95. Conforme la Resolución 49/2024 los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales deberán realizar de forma sistemática los siguientes reportes:**

Reporte sistemático anual (RSA) que deberá ser remitido entre el día 2 de enero y el 15 de marzo inclusive de cada año, respecto del año calendario anterior;

**96. En el Informe técnico de autoevaluación de riesgos, el Sujeto Obligado deberá:**

- Considerar los factores de riesgo previstos en el artículo 4° de la citada resolución, en cada una de sus líneas de negocio, el nivel de riesgo inherente, el nivel y tipo apropiado de administración y mitigación a aplicar;
- Tener en consideración e incorporar la información suministrada por la UIF u otras autoridades competentes acerca de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo/FP;
- Considerar los resultados de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo/FP y sus actualizaciones, como así también otros documentos en los que se identifiquen riesgos vinculados con el sector, tipologías y/o guías elaboradas por organismos nacionales e internacionales;
- Ser autosuficiente, estar documentado y conservarse junto con la metodología, la documentación, los datos estadísticos y la información que lo sustente, en el domicilio registrado ante la UIF.

**97. Los Reportes de Operaciones Sospechosas deberán:**

Estar fundados y contener una descripción de las razones y/o inusualidades por las cuales se considera que la operación presenta tal carácter;

**98. Al Comitente A le fue asignado un perfil de riesgo Alto con un cupo operativo anual de $6.000.000. En el mes de mayo dicho Comitente opera por $900.000. En este caso el AlyC deberá:**

Solicitar documentación de respaldo;

**99. Al Comitente A le fue asignado un perfil de riesgo Alto con un cupo operativo anual de $6.000.000. En el mes de mayo dicho Comitente ingresa dinero en la Cuenta Comitente por $18.000.000. Ante el requerimiento del AlyC, el Cliente informa que el dinero proviene de la venta de su automóvil. En este caso el AlyC deberá:**

Solicitar documentación de respaldo;

**71. En el Registro de Operaciones Inusuales solo debe asentarse:**

Múltiples elementos simultáneamente, entre ellos: datos completos del cliente, detalle de la operación, motivos por los que fue considerada inusual, análisis realizado, documentación respaldatoria, fecha de detección, decisión final (si se reporta o no como SOS), responsable interviniente, conclusiones motivadas.

**72. Ley 27.739: ámbito sancionatorio. ¿Quién aplica sanciones administrativas por incumplimientos en PLavado de Activos y Financiación del Terrorismo?**

UIF

**73. El plazo para enviar un Reportes de Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos se rige por:**

Ley 27.739 y UIF 56/2024

**74. UIF 56/2024. Cuando se trata de Financiamiento de Terrorismo con personas/bienes listados por ONU, el Reportes de Operaciones Sospechosas debe enviarse:**

Sin demora

**75. UIF 78/2023. La Revisión Externa Independiente para SO del mercado de capitales debe realizarse al menos:**

Anualmente

**76. UIF 78/2023. La declaración de tolerancia al riesgo debe enviarse a:**

UIF y Comisión Nacional de Valores

**77. Según UIF 192/2024, ¿cuál de las siguientes sí integra la definición de PEP?**

Autoridades y funcionarios de la APN

**78. UIF 49/2024. Se considera Proveedores de Servicios de Activos Virtuales a Personas Humanas o Jurídicas que, como negocio, realice una o más de las siguientes actividades incluyendo:**

Transferencia, custodia, administración, participación, servicios financieros en oferta o venta de Activos Virutales

**79. UIF 49/2024: "Activo Virtual" es:**

Representación digital de valor que puede comercializarse/transferirse y utilizarse para pagos o inversiones

**80. UIF 78/2023. Los SO pueden depender de terceros (CDD) para:**

- Verificar beneficiario final
- Identificar/verificar cliente
- Comprender propósito/naturaleza relación

**81. UIF 78/2023. El registro de operaciones inusuales debe contener al menos:**

Descripción, análisis, documentación soporte, decisión y fundamento

**82. UIF 78/2023: ¿cuál de los siguientes es mensual para SO de mercado de capitales?**

Nómina de cuentas comitentes (activas/inactivas) y, cuando corresponda, transferencias internacionales de VN

**83. Título XI Comisión Nacional de Valores. Los ALyC y colocadores de FCI deben recibir fondos de clientes exclusivamente desde:**

CBU/CVU de titularidad o cotitularidad del cliente en entidades autorizadas por BCRA.

## Módulo III
## Temario

*Transparencia. Procedimiento de denuncias, reclamos y consultas. Régimen Informativo ocasional y periódico. Gobierno Corporativo. Inversores.*

Transparencia. Ámbito de aplicación. Obligaciones de los participantes. Régimen informativo ocasional y periódico. Gobierno Corporativo. Conductas contrarias a la transparencia en el ámbito de la oferta pública. Procedimiento aplicable ante incumplimiento. Denuncias. Concepto. Recepción y Tratamiento. Cómo efectuarlas. Dónde dirigirlas. Reclamos y Consultas. Definición. Cómo efectuarlos. Dónde dirigirlos. Código de conducta profesional. Obligaciones con los clientes. Obligaciones con los empleadores. Responsable de relaciones con el Público Inversor. Oficina de Atención al Inversor.

## Bibliografía

Normas CNV (N.T. 2013 y mod.) – Títulos II, IV, VII, XII, XIII (Cap. I) y XVI.

Ley 26.831 de Mercado de Capitales

Ley 19.550 de Sociedades Comerciales – Conflicto de Interés

## Cuestionario

**1. ¿Cuál es el objetivo del principio de transparencia en el mercado de capitales?**

Asegurar información veraz, suficiente y oportuna para la toma de decisiones

**2. ¿Cuál de las siguientes conductas es contraria a la transparencia?**

Difundir información falsa o engañosa sobre valores negociables

**3. ¿Qué documento regula el régimen informativo periódico y ocasional?**

Normas CNV Título IV

**4. ¿Qué plazo tiene una emisora para informar un hecho relevante?**

24 horas

**5. ¿Qué órgano debe designar un Responsable de Relaciones con el Público Inversor?**

Órgano de administración de la emisora

**6. ¿Dónde se pueden presentar denuncias por incumplimiento de normas de transparencia?**

Ante la Comisión Nacional de Valores

**7. ¿Qué obligación tienen los participantes respecto al Código de Conducta Profesional?**

Actuar con lealtad, diligencia y transparencia frente a clientes y empleadores

**8. ¿Qué norma regula el procedimiento de reclamos y consultas de inversores?**

Normas CNV Título XIII

**9. ¿Qué obligación tienen las emisoras respecto al gobierno corporativo?**

Cumplir con principios de transparencia, equidad y responsabilidad en la gestión

**10. ¿Qué norma establece el deber de informar conflictos de interés?**

Ley General de Sociedades, art. 272

**11. ¿Qué norma establece el régimen informativo periódico para emisoras?**

Normas CNV Título IV

**12. ¿Qué información debe incluir el régimen informativo ocasional?**

Hechos relevantes y cambios societarios

**13. ¿Qué plazo tiene la emisora para publicar sus estados contables anuales?**

60 días corridos

**14. ¿Qué conducta se considera contraria a la transparencia?**

Ocultar información relevante para inversores

**15. ¿Qué órgano recibe denuncias por incumplimiento de normas de transparencia?**

Comisión Nacional de Valores

**16. ¿Qué norma regula el procedimiento de reclamos y consultas?**

Normas CNV Título XIII

**17. ¿Qué obligación tienen los participantes respecto al Código de Conducta Profesional?**

Actuar con lealtad, diligencia y transparencia

**18. ¿Qué norma regula el gobierno corporativo en emisoras?**

Normas CNV Título XII

**19. ¿Qué plazo tiene la emisora para informar designación de autoridades?**

10 días hábiles

**20. ¿Qué norma establece la obligación de designar un Responsable de Relaciones con el Público Inversor?**

Normas CNV Título XII

**21. ¿Qué oficina atiende consultas y reclamos de inversores?**

Oficina de Atención al Inversor

**22. ¿Qué norma regula la obligación de publicar hechos relevantes?**

Normas CNV Título IV

**23. ¿Qué plazo tiene la emisora para informar un hecho relevante?**

24 horas

**24. ¿Qué norma establece el deber de informar conflictos de interés?**

Ley General de Sociedades, art. 272

**25. ¿Qué norma regula las conductas contrarias a la transparencia?**

Normas CNV Título XII

**26. ¿Qué norma establece el procedimiento aplicable ante incumplimiento?**

Normas CNV Título XVI

**27. ¿Qué obligación tienen los emisores respecto a inversores institucionales?**

Proporcionar información completa y veraz

**28. ¿Qué norma regula la recepción y tratamiento de denuncias?**

Normas CNV Título XIII

**29. ¿Qué norma establece obligaciones con los clientes y empleadores?**

Normas CNV Título XII

**30. ¿Qué norma regula la Oficina de Atención al Inversor?**

Normas CNV Título XIII

**31. ¿Qué "conductas son contrarias a la transparencia"?**

El abuso de información privilegiada, manipulación y engaño en el mercado.

**32. A los efectos de la determinación de la sanción de aquellas conductas encuadradas como "abuso de información privilegiada" o "manipulación o engaño", la Comisión Nacional de Valores considerará como agravante si la conducta irregular fue realizada, entre otros, por:**

El accionista de Control.

**33. A los efectos de la determinación de la sanción referida al abuso de información privilegiada y manipulación y engaño, la Comisión Nacional de Valores considerará como agravante si la conducta sancionada fuere realizada por:**

Administradores, gerentes, síndicos de las personas sujetas a fiscalización de la Comisión Nacional de Valores

**34. Ante el requerimiento de comparecencia de un investigado (no abogado) por ante la Comisión Nacional de Valores:**

Podrá decidir concurrir con o sin asistencia letrada.

**35. Deber de colaboración de personas sujetas a una investigación:**

Toda persona sujeta a un procedimiento de investigación debe proveer a la Comisión Nacional de Valores la información que ésta le requiera, de manera fehaciente, siendo la conducta renuente y reiterada en contrario un elemento más de convicción en contra para decidir la apertura de un sumario y su posterior resolución final.

**36. El plexo normativo referido a la Transparencia en el ámbito de la Oferta Pública resulta oponible:**

A cualquier persona física o jurídica que intervenga en el mercado de capitales, incluidos los inversores.

**37. En cumplimiento del deber de lealtad y diligencia, los directores de las sociedades emisoras deberán:**

Hacer prevalecer, sin excepción, el interés social de la emisora en que ejercen su función y el interés común de todos sus socios.

**38. En oportunidad de determinarse la realización de una verificación sobre un sujeto administrado por la COMISION NACIONAL DE VALORES, la persona bajo dicho procedimiento de investigación:**

Deberá colaborar con el Organismo, sin excepciones.

**39. La oferta pública de valores negociables será irregular cuando:**

Cuando sea efectuada por sujetos no autorizados para ello por parte de la Comisión Nacional de Valores o, cuando bajo el ropaje de una oferta privada, se utilicen medios de comunicación masivos para su difusión.

**40. La siguiente conducta es contraria a la Transparencia en el ámbito de la Oferta Pública:**

Engaño y manipulación de mercado.

**41. Las denuncias por ante la Comisión Nacional de Valores:**

Pueden formularse de manera anónima y/o con individualización de quien denuncia.

**42. Las emisoras, los agentes de negociación, los inversores y/o cualquier otro interviniente en los mercados, por sí o por interpósita persona, en ofertas iniciales o mercados secundarios, deberán:**

Abstenerse de realizar prácticas o conductas que pretendan o permitan la manipulación de precios o volumen de los valores negociables listados en Mercados.

**43. Las investigaciones llevadas a cabo en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores:**

Pueden iniciarse a petición de un particular o de oficio por parte del Organismo.

**44. Los domicilios especiales constituidos por ante la Comisión Nacional de Valores por parte de los directores de las sociedades que se encuentran dentro del régimen de la oferta pública para recibir notificaciones tienen validez:**

Hasta DOS (2) años después que dichos directores cesan en sus cargos.

**45. Los mercados, respecto de los agentes que operen bajo su órbita:**

Deben efectuar amplias tareas de inspección y control.

**46. Los sujetos que ofrezcan, compren, vendan o realicen cualquier tipo de operación sobre valores negociables por cuenta y orden de terceros:**

Deben estar registrados ante el Organismo.

**47. Resultan susceptibles de calificarse como supuestos de engaños al mercado:**

- Transacciones en las que no se produzca, más allá de su apariencia, la transferencia de los valores negociables.
- Transacciones efectuadas con el propósito de crear la apariencia falsa de existencia de oferta y demanda o de un mercado activo, aun cuando se produzca efectivamente la transferencia de los valores negociables.

**48. No se considera abuso de información privilegiada por parte del director de una sociedad emisora:**

La comunicación de dicha información a terceros, en el ejercicio normal de su cargo.

**49. Puede efectuar una invitación al público en general para comprar y vender valores negociables:**

Sólo aquellas personas físicas o jurídicas que previamente hayan obtenido autorización para hacerlo por parte de la Comisión Nacional de Valores.

**50. Quien/es formula/n una denuncia por ante la Comisión Nacional de Valores y las personas físicas y/o jurídicas denunciadas e investigadas:**

- Quien formula una denuncia ante la CNV no es parte del proceso sancionador y no puede tomar vista del expediente, ya que la denuncia es un hecho externo al procedimiento.

- La persona física o jurídica denunciada no es parte del procedimiento hasta la formulación de cargos; sólo a partir de ese momento adquiere el derecho a tomar vista del expediente y ejercer su defensa.

**51. Quienes en razón de su cargo o actividad tengan información acerca de un hecho no divulgado públicamente y que por su importancia sea apto para afectar la colocación de valores negociables, o el curso de su negociación en los mercados, deberá guardar estricta reserva:**

Hasta que dicha información tenga carácter público.

**52. Se considera oferta pública irregular:**

Cualquier tipo de actuación relacionada con valores negociables efectuada por personas humanas / jurídicas sin autorización ante la Comisión Nacional de Valores.

**53. Toda persona sujeta a un procedimiento de investigación y/o inspección:**

Deberá proveer a la Comisión Nacional de Valores toda la información y documentación que ésta le requiera.

**54. Las Cámaras Compensadoras y los mercados deben denunciar ante la Comisión Nacional de Valores toda falta en que incurrieren sus agentes miembros:**

**Siempre**

**55. Los administradores de entidades emisoras que realicen oferta pública de valores negociables y los integrantes del órgano de fiscalización, éstos últimos en materia de su competencia y los administradores de mercados, cámaras compensadoras y demás agentes registrados ante la Comisión en todas sus categorías y en su caso, los integrantes de sus órganos de fiscalización, estos últimos en materia de su competencia, deberán informar a la Comisión en forma inmediata:**

- Despidos de trabajadores, con causa o sin ella, que representen un DIEZ POR CIENTO (10%) del número total que prestan servicios en la entidad.
- Hechos de cualquier naturaleza y acontecimientos fortuitos que obstaculicen o puedan obstaculizar seriamente el desenvolvimiento de sus actividades, incluyendo hechos que generen o puedan generar afectaciones de importancia al ambiente, especificándose sus consecuencias.

**56. En cuanto tiempo debe informar un sujeto regulado por la Comisión Nacional de Valores un hecho relevante:**

Inmediatamente.

**57. Las emisoras, las cámaras compensadoras, los agentes de negociación y todo otra persona humana o jurídica que intervenga, se ofrezca u ofrezca servicios en la oferta pública de valores negociables deberán especialmente abstenerse de:**

Ofrecer servicios de asesoramiento de valores negociables sin contar con el registro en cualquiera de las categorías de Agentes autorizados por la Comisión Nacional de Valores a tales efectos.

**58. Los inversores y/o cualquier otro interviniente en los Mercados, en ofertas iniciales o mercados secundarios, deberán:**

- Abstenerse de efectuar transacciones en las que se produzca efectivamente la transferencia de los valores negociables con el propósito de crear la apariencia falsa de existencia de oferta y demanda o de un mercado activo.
- Abstenerse de efectuar transacciones en las que no se produzca, más allá de su apariencia, la transferencia de los valores negociables.

**59. La Oficina de Atención al Inversor (OAI) de la Comisión Nacional de Valores:**

- ¨Promueve la educación sobre el Mercado de Capitales.
- Atiende consultas de inversores y público en general.
- ¨Pone a disposición las recomendaciones y advertencias generadas por la Comisión Nacional de Valores y otros organismos reguladores, como OICV-IOSCO y ESMA.

**60. La idoneidad que acredita el examen de Comisión Nacional de Valores es parte de los requisitos para:**

Desempeñarse como idóneo en los Agentes y Fondos Comunes de Inversión.

**61. En el marco de la normativa vigente aplicable a la actividad del idóneo del mercado de capitales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe de manera correcta la atribución de responsabilidad en caso de incumplimientos normativos detectados durante su desempeño?**

La Comisión Nacional de Valores podrá imponer sanciones al idóneo por incumplimientos normativos y esta responsabilidad podrá extenderse también al Agente y sus integrantes, según los procedimientos establecidos.

**62. Deberán inscribirse en el Registro de Idóneos llevado por la Comisión Nacional de Valores:**

Aquellas personas que desarrollen la actividad de venta, promoción o prestación de cualquier tipo de asesoramiento en el contacto con el público inversor.

**63. ¿Dónde puede un inversor verificar si el Agente con el que planea invertir está autorizado por la Comisión Nacional de Valores?**

Consultando el Registro Público de Agentes autorizados y registrados ante Comisión Nacional de Valores, en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores.

**64. Se presenta un cliente que posee Acciones de una emisora autorizada, quien quiere consultar los prospectos de emisión. ¿Dónde puede encontrar dicha información pública el inversor?**

En la Autopista de la Información Financiera, en el link de la emisora correspondiente.

**65. Según la normativa, ¿con qué frecuencia debe actualizarse el perfil de riesgo del cliente?**

El perfil de riesgo debe actualizarse al menos una vez al año, o en la primera oportunidad que el cliente pretenda operar después de dicho plazo.

**66. Según la normativa vigente, ¿qué debe ocurrir para que un idóneo inactivo sea dado de baja definitiva del Registro de Idóneos y deba cumplir nuevamente con los requisitos para obtener la idoneidad?**

Permanecer inactivo por dos años o no cumplir con los cursos de actualización requeridos.

**67. Idoneidad en el Mercado de Capitales:**

- Para ser idóneo en el mercado de capitales, es necesario ser dado de alta en el Registro Público de Idóneos de Comisión Nacional de Valores por un Agente Matriculado.

- El idóneo deberá actuar con honestidad, imparcialidad, profesionalidad, diligencia y lealtad con los inversores con quienes tenga contacto, velando por la gestión sana y prudente en el ejercicio de su actividad.
- Ante el incumplimiento de la normativa vigente aplicable a su actividad, el idóneo será pasible de la eventual aplicación de las sanciones previstas en el artículo 132 de la Ley N° 26.831 de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Comisión, sin perjuicio, de la responsabilidad que también le pueda corresponder al Agente y a sus integrantes.

**68. ¿A dónde puede recurrir un inversor para consultar su tenencia de valores negociables?**

Al Agente de Depósito Colectivo, por los medios que éste habilite, debiendo el Agente informar al comitente de los mismos.

**69. El Responsable de Relaciones con el Público (RRP) del Agente deberá:**

Atender los reclamos y denuncias de los clientes, informarlos al órgano de administración y remitir un informe dentro de los 5 días hábiles de recibido cada reclamo/denuncia, un detalle con el estado y acciones adoptadas.

**70. Es condición suficiente para ejercer como idóneo**

Estar inscripto en el registro público de idóneos de la Comisión Nacional de Valores.

**71. De acuerdo a lo establecido en el Título de Transparencia en el Ámbito de la Oferta Pública de las Normas CNV, sobre publicidad y propaganda:**

- La publicidad no debe inducir a error, equívocos o confusión respecto a la naturaleza, precios, rentabilidad o garantías de los valores negociables.
- En caso de violación, la Comisión Nacional de Valores puede ordenar la modificación o suspensión de la publicidad, además de aplicar otras sanciones.

**72. ¿Cuáles son los aspectos mínimos que un agente debe considerar al conocer el perfil de riesgo de sus clientes y qué excepciones establece la normativa para la aplicación de este requisito?**

El agente debe considerar la experiencia del cliente en inversiones, el grado de conocimiento sobre instrumentos, el objetivo de inversión, la situación financiera, el horizonte de inversión, el porcentaje de ahorros destinados a la

inversión, el nivel de ahorro que el cliente está dispuesto a arriesgar y otras circunstancias relevantes. No aplica a inversores institucionales.

**73. ¿Quiénes no pueden ser inscriptos como idóneos de los Agentes registrados en la Comisión?**

Las personas que no puedan ejercer el comercio, los fallidos, los concursados y las personas inhabilitadas por el Banco Central de la República Argentina, hasta cinco años después de su rehabilitación.

**74. ¿Qué obligación tienen los mercados, cámaras compensadoras y demás agentes registrados en la Comisión respecto a la publicación de los derechos, aranceles y comisiones que perciben?**

Publicar y mantener actualizado el detalle de derechos, aranceles y comisiones en la Autopista de la Información Financiera y de forma idéntica en su página institucional, en un lugar destacado.

**75. Las personas físicas y/o jurídicas registradas en la Comisión deberán contar con un Código de Protección al Inversor o Código de Conducta. ¿Cuáles son los aspectos mínimos que dicho Código debe abarcar?**

- Normativa aplicable relacionada con la Transparencia en el Ámbito de la Oferta Pública, las conductas contrarias a la transparencia y los procedimientos tendientes a prevenir dichas conductas.
- Normas de protección al inversor vigentes, incluyendo los derechos de los pequeños inversores minoristas y los procedimientos aplicables para el ejercicio de tales derechos.
- Disposiciones que regulan el comportamiento del personal alcanzado, garantizando la seguridad y eficiencia en los servicios, el respeto al deber de confidencialidad y la prevención de conflictos de interés.

**76. En el marco de las obligaciones de los participantes en el ámbito de la oferta pública, ¿quiénes están comprendidos en el deber de guardar estricta reserva sobre información no divulgada públicamente que pueda afectar la colocación de valores negociables o su negociación en los mercados?**

- Los directores, administradores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, accionistas controlantes y profesionales intervinientes de cualquier entidad autorizada a la oferta pública de valores negociables, incluidos los Mercados.

- Cualquier persona que haga una oferta pública de adquisición o canje de valores respecto de una entidad autorizada a la oferta pública.
- Directivos, funcionarios y empleados de los agentes de calificación de riesgos.
- Funcionarios públicos y directivos, funcionarios y empleados de los organismos de control públicos o privados, incluida la Comisión.

**77. En caso de que un accionista desee participar en una asamblea, debe informar su intención de asistir y depositar sus acciones ante:**

La sociedad emisora.

**78. ¿Deben cumplir con algún procedimiento específico las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones sobre los actos o contratos que celebren con una parte relacionada?**

Sí, siempre que se trate de un monto relevante estipulado en la Ley de Mercado de Capitales.

**79. La normativa ejemplifica también como "hechos relevantes" enmarcados en el deber de informar a:**

- Los cambios en el objeto social, alteraciones de importancia en sus actividades o iniciación de otras nuevas.
- Las pérdidas superiores al 15% del patrimonio neto.

**80. En el régimen general de la oferta pública, una sociedad emisora no puede prescindir de publicar a través de la Autopista de la Información Financiera:**

- Las actas de las asambleas anuales de la entidad.
- Los estados contables trimestrales de la sociedad.

**81. Qué tipo de emisoras están obligadas a presentar un Código de Gobierno Societario:**

Las emisoras que se encuentran comprendidas en el régimen general de oferta pública por acciones u obligaciones negociables.

**82. ¿Qué se considera un hecho relevante?**

Todo hecho o situación que, por su importancia, sea apto para afectar en forma sustancial la colocación de los valores negociables, el curso de su negociación, o el desenvolvimiento de la actividad propia de cada sujeto alcanzado.

**83. ¿En qué oportunidad debe ser comunicado un hecho relevante?**

En forma inmediata de ocurrido.

**84. ¿Qué emisoras están obligadas a contar con un Comité de Auditoría?**

Las emisoras que hacen oferta pública de acciones.

**85. El Comité de Auditoría debe estar conformado por:**

Directores.

**86. La mayoría de los miembros del Comité de Auditoría deben reunir el carácter de:**

Directores Independientes.

**87. ¿Qué es el gobierno societario?**

Es el conjunto de prácticas, procesos y estructuras por el cual se dirigen y controlan las compañías.

**88. ¿Qué es un código de gobierno societario?**

Una herramienta de reporte de buenas prácticas corporativas que deben presentar las emisoras del régimen general .

**89. ¿Con qué periodicidad debe presentarse el reporte al código de gobierno societario?**

Anualmente, como anexo en la Memoria Anual.

**90. ¿Las prácticas dispuestas en el Código de Gobierno Societario de la Comisión Nacional de Valores son obligatorias para las emisoras alcanzadas?**

No, no son obligatorias pero la emisora deberá brindar explicaciones sobre cómo cumple con los principios de gobierno corporativo que subyacen a la práctica.

**91. La afirmación: "La publicidad realizada para la promoción y comercialización del Fondo, con independencia del medio empleado, no podrá en ningún caso ser dirigida de forma específica y/o exclusiva a los menores de edad, debiendo garantizar la difusión de idéntico contenido e información a todo el público inversor", es:**

Verdadera.

**92. ¿A partir de qué edad un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) puede abrir subcuentas comitentes a nombre de una persona menor de edad, según lo dispuesto por la normativa vigente?**

A partir de los 13 años.

**93. Según la normativa vigente, ¿qué tipo de operaciones pueden realizar los menores de edad adolescentes titulares de subcuentas comitentes?**

Únicamente operaciones de contado y caución colocadora.

**94. ¿Con qué periodicidad debe remitir el RRP a la Comisión Nacional de Valores por Autopista de la Información Financiera el detalle de reclamos/denuncias?**

Dentro de los 5 días hábiles de recibidos y actualizaciones semanales hasta su cierre.

**95. En las sociedades comprendidas en el régimen de oferta pública por acciones o valores negociables de deuda**

La totalidad de los miembros de la Comisión Fiscalizadora debe revestir la calidad de independiente.

**96. Según el artículo 73 de la de Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, los contratos con partes relacionadas, siempre que las condiciones previstas hayan sido calificadas como razonablemente adecuadas por los órganos competentes, requieren obligatoriamente de:**

La aprobación del Directorio con indicación de la existencia de los pronunciamientos del comité de auditoría o, en su caso, de las firmas evaluadoras independientes.

**97. Los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Según el Art. 59 Ley 19.550: ¿Qué tipo de responsabilidad les cabe, por los daños y perjuicios causados, a aquellos que faltaren a sus obligaciones?**

Ilimitada y solidaria por acción u omisión.

**98. Según el Art. 272 de la Ley 19.550, si un director tuviese un interés contrario al de la sociedad:**

- Deberá hacerlo saber al directorio.
- Deberá hacerlo saber a los síndicos.
- Deberá abstenerse de intervenir en la deliberación.

**99. RG 1002/2024. ¿Cuál de las siguientes sí es una conducta contraria a la transparencia?**

Ofrecer servicios de asesoramiento en valores sin la categoría de Agente habilitada por Comisión Nacional de Valores.

**100. RG 1002/2024. Además del asesoramiento no autorizado, ¿qué otra conducta debe abstenerse de realizar una persona no registrada?**

Realizar actividades de difusión y/o captación de clientes para Agentes registrados sin autorización.

**101. Los hechos relevantes deben informarse:**

En forma inmediata, por Autopista de la Información Financiera.

**102. El RRP debe enviar a Comisión Nacional de Valores por Autopista de la Información Financiera el detalle de cada reclamo/denuncia:**

Dentro de los 5 días hábiles de recibido, con actualizaciones semanales hasta el cierre.

**103. RG 1023/2024: los menores de entre 13 y 17 años con subcuenta comitente pueden:**

Operar de contado (renta fija/variable) y caución colocadora.

**104. En sociedades con OP de acciones, el Comité de Auditoría:**

Debe estar integrado por Directores, con mayoría de Independientes.

**105. El Código de Gobierno Societario (CGS) se presenta:**

Anualmente, como anexo de la Memoria.

**106. ¿Cuál de las siguientes constituye oferta irregular?**

Ofrecer públicamente servicios o VN sin la autorización de Comisión Nacional de Valores.

## Módulo IV
## Temario

*Los parámetros de análisis de alternativas de inversión (ej. TIR, VAN). Normas de contabilidad internacionales y locales (diferencias entre valor histórico y corriente). NIIF. Normas de auditoría internacionales y locales.*

Características generales de la Renta Fija. Condiciones de Emisión. Análisis y valuación de la Renta Fija. Valuación de Bonos. VAN – TIR. Riesgos Asociados (de precio, de reinversión, de crédito, de liquidez de tipo de cambio). Características generales de la Renta Variable. Estructura del Mercado de Capitales Argentino. Organigrama. Instrumentos de Renta Variable (Acciones): (1) Análisis fundamental. Formación de precios. Herramientas de análisis de mercados. Componentes de la oferta y la demanda. (2) Análisis técnico. Psicología del inversor. Análisis técnico como herramienta en la toma de decisión. Identificación de tendencias del mercado. Construcción de gráficos. (3) Índices - Ratios (liquidez, endeudamiento, rentabilidad, PER) (4) Valuación de futuros. Modelos cost of carry. (5) Modelos de valuación de opciones. Cálculo de las volatilidades. NIIF: Introducción a las Normas Contables Internacionales. Su evolución. Principales diferencias con las Normas Argentinas. Cuestiones de exposición. Unidad de medida. Medición, reconocimiento de resultados. Alcance del control societario que ejerce la Comisión Nacional de Valores ("CNV"): Personas jurídicas que se encuentran bajo control societario de la CNV. Fiscalización societaria al momento de emisión de obligaciones negociables mediante oferta pública. Órganos societarios que requieren de publicidad mediante inscripción registral. Reformas de estatuto por cambio de denominación social. Objeto social y capital social de sociedades que se encuentran dentro del régimen de oferta pública. Registro de acciones de sociedades que se encuentran dentro del régimen de oferta pública. Domicilio y sede social inscripta. Diferencias entre ambos conceptos. Asambleas de sociedades que se encuentran dentro del régimen de oferta pública. Depósito de las acciones de los accionistas que desean concurrir. Registro de Auditores Externos y Registro de Asociaciones de Profesionales Auditores. Inscripción. Actualización de datos registrales. Exclusiones. Cancelaciones. Publicación de los Registros. Auditores Externos: Designaciones, independencia, informe de auditoría y tipos de opinión, y sistema de control de calidad de las auditorías externas. Nuevo Informe Extenso de Auditoría: Objetivos del nuevo informe, características, aplicación y vigencia. Información contable periódica a presentar por las Sociedades

Emisoras en el Régimen de Oferta Pública (Acciones, Obligaciones Negociables, Valores de Corto Plazo, Pymes). Plazos y requisitos formales de presentación de la información contable. Informes de Auditoría. Requisitos. Entidades que presentan estados fi nancieros conforme NIIF y entidades que presentan conforme Normas Contables Profesionales Argentinas. Concepto activo, pasivo, patrimonio neto y valor libro. Indicadores de liquidez, solvencia, rentabilidad e inmovilización de capital.

## Bibliografía


Ley 26.831 de Mercado de Capitales – Art. 19; Título III, Capítulo V, Sección III (artículos 104 a 108).

Ley 22.169: C.N.V. - Sociedades por Acciones – Funciones de la Comisión Nacional de Valores.

Ley 23.576 de Obligaciones Negociables – Art. 10.

Ley 19.550 de Sociedades Comerciales – Arts. 5º, 11, 60, 188, 208, 213, 235 y 238.

Normas CNV (N.T. 2013 y mod.) – Título II: Capítulos II (Sección II), III (Secciones VI, VII y VII) y IV; y Título IV: Capítulo I (Secciones I y II) y Capítulo III.

Resolución Técnica N° 37 - Normas de Auditoría de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Régimen Informativo Periódico y Nuevo Informe Extenso de Auditoría - KAM

"Mercado de Capitales: Manual para no especialistas" del Instituto Argentino de Mercado de Capitales – Capítulos 6, 12 y 13.

"Manual de estudio de contratos de futuros y opciones" del Mercado a Término de Buenos Aires

"Operaciones con Futuros" de ROFEX

"Estrategias con Futuros y Opciones" de ROFEX


## Cuestionario

**1. ¿Qué representa el Valor Actual Neto (VAN) en el análisis de inversiones?**

La diferencia entre el valor presente de los flujos y la inversión inicial

**2. ¿Qué indica la Tasa Interna de Retorno (TIR)?**

La tasa que iguala el VAN a cero

**3. ¿Cuál es una característica principal de los instrumentos de renta fija?**

Pago de intereses preestablecidos y vencimiento definido

**4. ¿Cuál de los siguientes es un riesgo asociado a la renta fija?**

Riesgo de reinversión

**5. ¿Qué norma establece las condiciones de emisión de obligaciones negociables?**

Ley 23.576

**6. ¿Cuál de los siguientes factores afecta directamente el cálculo del VAN?**

La tasa de descuento aplicada a los flujos futuros

**7. ¿Qué representa el análisis fundamental en renta variable?**

Evaluación de estados financieros y factores económicos

**8. ¿Cuál es el objetivo del análisis técnico?**

Predecir movimientos futuros del precio mediante patrones históricos

**9. Qué mide el ratio PER (Price Earnings Ratio)?**

Relación entre precio de la acción y ganancia por acción

**10. ¿Cuál es un componente clave en la formación del precio de las acciones?**

Interacción entre oferta y demanda en el mercado

**11. ¿Qué norma establece la obligación de presentar información contable periódica para emisoras de acciones?**

Normas CNV Título IV

**12. ¿Qué indica un PER elevado en una acción?**

Que el mercado espera alto crecimiento de beneficios

**13. ¿Qué representa el modelo “cost of carry” en la valuación de futuros?**

La relación entre el precio spot y el precio futuro considerando costos de financiación

**14. ¿Cuál es el principal objetivo de un contrato de futuros?**

Cobertura contra variaciones de precios

**15. ¿Qué mide la volatilidad implícita en opciones?**

La expectativa del mercado sobre la variabilidad futura del precio

**16. ¿Cuál es la diferencia entre una opción call y una opción put?**

La call otorga derecho a comprar y la put a vender

**17. ¿Qué norma regula la operatoria de derivados en mercados autorizados por Comisión Nacional de Valores?**

Ley 26.831

**18. ¿Cuál es el principal riesgo al utilizar derivados para cobertura?**

Riesgo de base (diferencia entre activo cubierto y activo del contrato)

**19. ¿Cuál es el objetivo principal de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)?**

Uniformar la presentación de estados financieros a nivel global

**20. ¿Cuál es la diferencia clave entre valor histórico y valor corriente en contabilidad?**

El valor corriente considera precios de mercado actuales

**21. ¿Qué norma regula el nuevo informe extenso de auditoría en Argentina?**

Resolución Técnica N° 37

**22. ¿Cuál es el objetivo del nuevo informe extenso de auditoría?**

Mejorar la transparencia sobre riesgos y juicios significativos

**23. ¿Qué norma establece la obligación de presentar información contable periódica por emisoras?**

Normas CNV Título IV

**24. ¿Cuál es un principio fundamental en la aplicación de NIIF?**

Presentar información financiera relevante y fiable

**25. ¿Qué sociedades están bajo control societario de la Comisión Nacional de Valores?**

Las que hacen oferta pública de valores negociables

**26. ¿Qué órgano societario requiere publicidad mediante inscripción registral?**

Asamblea extraordinaria

**27. ¿Qué norma regula el depósito de acciones para asistir a asambleas?**

Ley 19.550

**28. ¿Qué plazo tienen las emisoras para presentar información contable periódica?**

60 días corridos

**29. ¿Qué norma regula la inscripción y control de auditores externos?**

Normas CNV Título II, Cap. III

**30. ¿Qué requisito deben cumplir las sociedades bajo régimen de oferta pública respecto a sus estatutos?**

Deben inscribir reformas estatutarias en el registro público

**31. ¿Cómo se define a la moneda funcional?**

Es la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad.

**32. ¿Cuántos estados contables tienen obligación de hacer públicos las empresas que hacen oferta pública de sus valores negociables durante el transcurso de un año calendario?**

Cuatro.

**33. El Activo es:**

El conjunto de bienes y derechos que posee una sociedad.

**34. El auditor independiente emite su informe profesional con ABSTENCIÓN de opinión cuando:**

No puede obtener evidencias adecuadas y suficientes en las que basar su opinión.

**35. El auditor independiente emite su informe profesional con opinión ADVERSA cuando:**

Los estados financieros no fueron preparados de acuerdo con las normas contables que resulten de aplicación.

**36. El auditor independiente emite su OPINIÓN profesional respecto de:**

Estados Financieros correspondientes al ejercicio anual (o de cierre de ejercicio).

**37. Con relación a los auditores externos, la Comisión Nacional de Valores:**

Cuenta con amplias facultades de supervisión.

**38. El índice de inmovilización del capital relaciona:**

El Activo no Corriente con el total del Activo.

**39. El índice de liquidez de una empresa indica:**

La capacidad de la empresa de cancelar sus obligaciones a corto plazo.

**40. El índice de liquidez de una empresa se obtiene:**

Relacionando el activo corriente con el pasivo corriente.

**41. El índice de rentabilidad de la inversión de una empresa indica:**

La tasa de retribución del capital aportado por sus propietarios.

**42. El índice de rentabilidad de la inversión se obtiene:**

Relacionando el resultado del ejercicio con el patrimonio neto.

**43. El índice de solvencia se obtiene:**

Relacionando el patrimonio neto total con el pasivo total.

**44. El “informe largo" o "KAM" (del inglés, Key Audit Matters) del auditor independiente tiene por objeto:**

Brindar mayor información a los inversores y otros usuarios de los estados financieros sobre cuestiones relevantes halladas en el curso de la auditoría.

**45. El “informe largo" o "KAM" (del inglés, Key Audit Matters) del auditor independiente será de emisión obligatoria cuando se refiera a:**

Estados financieros de entidades listadas.

**46. El “informe largo" o "KAM" (del inglés, key Audit Matters) del auditor independiente.**

Cuando existe incertidumbre material por empresa en funcionamiento, el asunto se comunica en una sección separada del informe, no como KAM.

**47. El procedimiento de ajuste por inflación a los fines de exposición requiere que se presente:**

El ejercicio anterior ajustado y reexpresado y el ejercicio actual ajustado.

**48. El Registro de Auditores Externos y el Registro de Asociaciones de Profesionales Auditores son de acceso público a través del:**

Sitio Web de la Comisión Nacional de Valores.

**49. El sistema de gestión de calidad de una firma de auditoría debe proporcionarle una seguridad razonable de que ésta cumple con:**

Las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables y el informe emitido por el auditor es adecuado en función a las circunstancias.

**50. El valor libro de una acción es igual a:**

el Patrimonio Neto dividido la cantidad de acciones en circulación.

**51. El valor libro del patrimonio neto es igual a los activos de la firma:**

Menos sus pasivos.

**52. Es causal de exclusión del Registro de Asociaciones de Profesionales Auditores que lleva la Comisión Nacional de Valores:**

El incumplimiento de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

**53. Es causal de exclusión del Registro de Auditores Externos que lleva la Comisión Nacional de Valores:**

Ser sancionado con inhabilitación por la Comisión Nacional de Valores por aplicación del régimen de sanciones previsto en el artículo 132 de la Ley 26.831 (y mod.).

**54. Están obligadas a inscribirse en el Registro de Asociaciones de Profesionales Auditores, las asociaciones profesionales cuyos socios:**

Certifiquen estados financieros de cualquier entidad, patrimonio o sujeto que se encuentre bajo el control de la Comisión Nacional de Valores.

**55. Están obligados a inscribirse en el Registro de Auditores Externos de la Comisión Nacional de Valores, los contadores públicos que:**

Certifiquen estados financieros de cualquier entidad, patrimonio o sujeto que se encuentre bajo el control de la Comisión Nacional de Valores.

**56. Están obligados a mantener un sistema de gestión de calidad de las auditorías externas las firmas de auditoría que:**

Certifican estados financieros de entidades autorizadas para hacer oferta pública de sus valores negociables, confeccionados bajo NIIF.

**57. La ecuación patrimonial básica está definida por la siguiente fórmula:**

Activo - Pasivo = Patrimonio Neto

**58. La reseña informativa es obligatoria:**

En Estados Contables anuales y trimestrales.

**59. Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de Contabilidad emanan:**

Del IASB.

**60. Las entidades financieras emisoras de acciones y/u obligaciones negociables pueden presentar sus estados financieros conforme a:**

Normas que dicta el BCRA.

**61. Las interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de Contabilidad sólo pueden ser emanadas:**

Del IFRIC.

**62. Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de Contabilidad:**

Distinguen entre moneda funcional y moneda de presentación.

**63. Los estados contables básicos son:**

El estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo.

**64. Los plazos de presentación de los estados financieros para emisoras de acciones y/u obligaciones negociables son:**

42 días corridos para trimestrales y 70 días corridos para anuales.

**65. Para las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de Contabilidad tiene preeminencia la información contenida en los estados financieros:**

Consolidados.

**66. Que los estados financieros estén confeccionados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de Contabilidad implica:**

Que están confeccionados de acuerdo con todas las NIIF vigentes.

**67. Se considera que el auditor externo cumple con el requisito de independencia cuando:**

Su desempeño y conducta profesional le permiten emitir una opinión íntegra, veraz y objetiva con relación a las evidencias examinadas.

**68. Según el Régimen Informativo Periódico, los estados financieros se pueden confeccionar en base a Normas Contables Profesionales Argentina (NCPA) si:**

Pertenecen a emisoras de acciones y/u obligaciones negociables que califican como PyME CNV.

**69. Según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de Contabilidad, el Estado de Resultados Integrales puede tener una segunda parte denominada:**

Otros Resultados Integrales.

**70. Si los estados financieros están confeccionados con moneda funcional distinta al peso, en Argentina:**

La moneda de presentación será pesos.

**71. Solo pueden desempeñarse como auditores externos, los profesionales designados por:**

La Asamblea General de Accionistas del emisor de los estados financieros.

**72. Tanto en el régimen informativo anual como trimestral:**

Es obligatoria la presentación del Informe del Auditor Externo.

**73. Una emisora que se encuentra en el régimen general de oferta pública presenta sus estados financieros a la Comisión Nacional de Valores, confeccionados conforme a:**

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de Contabilidad.

**74. Es causal de cancelación de la inscripción de un auditor externo en el Registro de Auditores Externos:**

Que el auditor no haya sido designado para desempeñarse como auditor externo, ya sea en carácter de titular o suplente, de los estados financieros de una emisora, patrimonio, sujeto o entidad que está sujeta al control de la Comisión Nacional de Valores, durante los últimos TRES (3) años.

**75. La función de supervisión del control de calidad de las auditorías externas que ejerce la Comisión Nacional de Valores resulta:**

De la Ley 26.831 (y su modificatoria Ley 27.440).

**76. Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) son de:**

Aplicación obligatoria para estados financieros confeccionados bajo cualquier marco de información, conforme RT 37.

**77. Los requisitos de independencia son aplicables:**

Tanto al auditor externo como a los integrantes del equipo de trabajo que interviene en las tareas de auditoría.

**78. Se considera que el auditor externo no cumple con el requisito de independencia:**

Si es propietario, director, gerente o administrador del ente cuyos estados financieros certifica.

**79. La documentación del trabajo del auditor externo tiene por finalidad:**

Registrar los procedimientos y juicios que fundamentan su informe y evidenciar el cumplimiento de las normas y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables.

**80. El auditor externo debe mantener permanentemente una actitud y conducta profesional acorde con:**

Principios de ética e independencia.

**81. Para realizar una tarea de auditoría sin prejuicios, libre de conflicto de intereses o de influencia indebida de terceros, el auditor debe:**

Mantener una actitud mental independiente e independencia aparente.

**82. En el curso de una auditoría, el profesional puede:**

Aplicar procedimientos analíticos para obtener evidencias válidas y suficientes.

**83. Una certificación emitida por un profesional contable es:**

Un informe de constatación.

**84. Si en una nueva NIIF o modificación de una ya existente, el IASB permite la aplicación anticipada de la norma:**

No puede aplicarse en forma anticipada en el mercado de capitales, según las Normas CNV.

**85. Si una compañía de seguros es autorizada a efectuar oferta pública de sus valores negociables:**

Puede aplicar las normas y los plazos de presentación de información contable de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

**86. Según el orden de absorción de pérdidas del Art. 11 del Capítulo III del Título IV de las Normas (N.T. 2013 y mod.):**

Se utilizan primero las Ganancias Reservadas (voluntarias, estatutarias, especiales y legal, en ese orden).

**87. Pueden las asociaciones mutuales presentar ante la Comisión Nacional de Valores sus estados contables:**

De acuerdo con las normas del INAES.

**88. La Comisión Nacional de Valores, bajo la órbita de su competencia, ejerce el control societario respecto de:**

Personas jurídicas privadas;

**89. Las siguientes personas jurídicas se encuentran bajo control societario de la Comisión Nacional de Valores:**

Todas las entidades encuadradas en la Ley Nº 22.169, excluidas las PyME CNV Garantizadas.

**90. Cuando una sociedad realiza una emisión de obligaciones negociables con oferta pública, debe:**

Publicar el aviso de emisión en la Autopista de la Información Financiera.

**91. Las personas jurídicas sujetas a control societario de la Comisión Nacional de Valores deben solicitar la inscripción registral de:**

Los miembros del Directorio;

**92. Si una persona jurídica sujeta a control societario de la Comisión Nacional de Valores quiere cambiar su denominación social, deberá:**

Reformar su estatuto, con conformidad de la Comisión Nacional de Valores e inscripción en el Registro Público;

**93. Para saber qué actividades tiene permitido desarrollar una sociedad emisora, debo revisar:**

El estatuto social.

**94. El registro de acciones de una sociedad emisora está a cargo de:**

La propia emisora, bancos o Caja de Valores;

**95. Para saber cuál es el capital social de una sociedad emisora, debo revisar:**

El estatuto social y los estados contables.

**96. Si necesito cursar una notificación a la sociedad emisora, para que la misma sea válida y vinculante, debo hacerlo a:**

La sede social inscripta.

**97. Si un accionista desea participar en una asamblea, debe comunicar su intención de asistir y depositar sus acciones ante:**

La sociedad emisora.

**98. Si el directorio de una sociedad anónima admitida al régimen de oferta pública decide convocar a una asamblea de accionistas a celebrarse a distancia, deberá:**

Tenerlo previsto en el estatuto social.

**99. Cuando se produce la designación o cesación de directores en una persona jurídica bajo control societario de la Comisión Nacional de Valores, se debe:**

Publicar un aviso en el Boletín oficial, e iniciar el trámite de inscripción en la Comisión Nacional de Valores.

**100. Las reformas de estatutos sociales de sociedades anónimas bajo control societario de la Comisión Nacional de Valores deben ser aprobadas por:**

Asamblea Extraordinaria

**101. En una sociedad anónima bajo control societario de la Comisión Nacional de Valores, el objeto social debe ser:**

Preciso y determinado.

**102. Las sociedades que se encuentran en el régimen de oferta pública de acciones, en caso de aumento de su capital social, deben:**

Obtener autorización de oferta pública de acciones de la Comisión Nacional de Valores y la inscripción del aumento de capital en el Registro Público.

**103. ¿Cuál de las siguientes características no es propia de un bono cupón cero?**

Un bono cupón cero puede negociarse sobre la par cuando bajan las tasas de interés.

**104. Suponga que existen 2 bonos A y B. Uno hace pagos de amortización e interés semestralmente (bono A), el otro paga interés semestralmente pero es bullet (bono B). Ambos tienen el mismo cupón semestral con el mismo calendario de pagos y vencimiento en un año.**

Si ambos son descontados a una misma tasa, responda:

El valor actual de los flujos de A es mayor al de B.

**105. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede provocar un incremento del ROE de una Sociedad?**

Que la Ganancia neta disminuya 5% y el promedio del valor libro de las acciones disminuya 10%.

**106. AL 31/12/2024 los Estados Financieros de EMISORA S.A. muestran la siguiente información: EE.FF al 31/12/2024 - en millones de $**

Activo Corriente: 11.492

Activo No Corriente: 26.973

Pasivo Corriente: 16.914

Pasivo No Corriente: 3.941

Patrimonio Neto: 17.610

ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2024 - en millones de $

Resultado Neto: 3.435

Cantidad de Acciones: 984.380.978

Cotización al 31/12/2024: $ 44,25

El ratio de liquidez de la empresa es de: 68% y el de endeudamiento de: 1,18.

**107. El 1° de octubre de 2024 Juan vendió 3 contratos en ROFEX de Futuro dólar a diciembre de 2024 a $1010. El 1 de Noviembre del 2024 este contrato de futuro de dólar se ubica en $1009,50. ¿Cuál sería en este caso la ganancia o pérdida si cierra su posición? (Sin considerar los costos de transacción)**

Una ganancia de $1.500

**108. Suponga que tiene una posición de un contrato de Futuro de Soja por 30 toneladas. Inicialmente el precio del contrato de Futuros comprado fue a 280 dólares la tonelada.**

Si el precio baja 10 dólares Ud. tiene diferencias en contra, debe pagar diferencias diarias.

**109. Si la volatilidad de una acción baja, lo más probable que ocurra es:**

El precio tanto de una opción call como put disminuirá.

**110. ¿Un split de acciones tiene efectos en el cálculo del índice ponderado por precio y/o el índice ponderado por capitalización bursátil?:**

Sólo afecta al índice ponderado por precio.

**111. Si un inversionista lanza una opción de venta sobre una acción. ¿Qué pasará si el precio de mercado en la fecha de vencimiento de la opción excede el precio de ejercicio?**

El tenedor no ejercerá su opción

**112. Si usted es un inversor y decide comprar un futuro de dólar, usted debe:**

Poner una garantía inicial cuando compra el futuro

**113. Si usted compra un futuro de dólar con vencimiento dentro de un mes y vende un futuro de dólar con vencimiento en 3 meses. ¿Cómo supone que será el margen a integrar por las posiciones?**

Se integrarán ambos márgenes, pero recibirá una bonificación por compensación de riesgos.

**114. Suponga que usted es Gerente de Finanzas de una compañía manufacturera importadora de electrodomésticos. En el día de la fecha usted acuerda la compra de insumos por un monto a pagar de u$s 1.000.000, que serán abonados el día que reciba los productos, es decir dentro de 60 días. De acuerdo al reporte de su equipo de research que considera que las expectativas devaluatorias son mayores que lo estimado por el mercado. Usted ante este escenario debería:**

Comprar futuro de dólar a 60 días.

**115. Supongamos que un inversionista compra una acción a $40 y una opción de venta sobre esa acción pagando una prima de $4 con un precio de ejercicio de $45. ¿Cuál será el valor de su inversión en la fecha de ejercicio final si el precio de la acción es $38? (Ignorar los costos de transacción)**

El resultado de esta operación es de $4 de pérdida.

**116. Un bono de cupón cero cotiza con un rendimiento del 9,6% y un valor nominal de $ 1.000. Si el bono vence en 10 años, cuál sería el precio actual del bono (utilice dos decimales):**

399,85

**117. Una orden de divulgación parcial o ICEBERG es una orden parcialmente oculta porque:**

Se muestra su precio y parcialmente su cantidad

**118. Un bono que paga cupones anuales, tiene un valor nominal de $ 1.000, vence en 4 años, paga un cupón de $ 100 y tiene una TIR del 12 %. El rendimiento actual o Current Yield de este bono es:**

10,65%

**119. Un bono sobre la par es negociado cuando:**

El precio es mayor que su valor nominal.

**120. Una cartera de bonos que tiene un bono X, un bono Y y un bono Z. Los precios de los bonos son $1,050, $1,000 y $950 respectivamente y la duration de los mismos son 8, 6 y 4 respectivamente. ¿Cuál es duration total de la cartera?**

6,07.

**121. Un inversor compra por 2 pesos una opción de compra de EMISORA S.A. con un precio de ejercicio de $40 y a su vez vende por un 1 peso una opción de compra con un precio de ejercicio de $45. Si cuando vencen las opciones el precio de mercado de la acción de EMISORA S.A. es de $48, el inversionista tuvo como resultado:**

Una ganancia de $ 4

**122. Si el beta de una acción aumenta, es probable que su volatilidad:**

Haya incrementado respecto a la del Mercado

**123. La definición de Venta en corto se corresponde con la siguiente afirmación:**

Son aquellas operaciones de venta concertadas en el plazo de contado normal y cuya liquidación es realizada con valores negociables obtenidos en préstamo en la misma sesión de negociación.

**124. Respecto a las siguientes afirmaciones señale cual es verdadera:**

En una “posición larga” las potenciales ganancias son ilimitadas mientras que las potenciales pérdidas pueden alcanzar el 100%. Por otro lado, en el caso de tener una posición corta, las potenciales ganancias están limitadas al 100%, mientras que las pérdidas son ilimitadas.

**125. Dada una duración modificada de 5,21 y su convexidad de 52,1. Cuál de las siguientes variaciones de precios de un bono es la correcta ante un incremento de la tasa de interés del 1,21%.**

-5,54 %

**126. La Comisión Nacional de Valores restringe la aplicación anticipada de NIIF y NCPA por el principio de comparabilidad. Esta regla:**

Rige salvo que, al adoptarse la norma, se admita expresamente la aplicación anticipada.

**127. Una emisora PyME CNV puede presentar estados bajo:**

NCPA, quedando excluida de la obligación de NIIF.

**128. Las entidades financieras registradas como emisoras ante Comisión Nacional de Valores pueden compatibilizar normas y plazos con el BCRA por:**

RG 936/2022.

**129. Las compañías de seguros emisoras pueden compatibilizar normas y plazos con la SSN por:**

RG 936/2022.

**130. Para obligaciones negociables de bajo impacto, desde 2025 la Comisión Nacional de Valores incorporó:**

Régimen de autorización automática con requisitos y tope en UVA.

**131. RG 1051/2025: en fideicomisos financieros, 2025 incorporó:**

Régimen de oferta pública automática en supuestos definidos.

**132. En asambleas a distancia, para emisoras bajo control societario Comisión Nacional de Valores se requiere:**

Previsión estatutaria.

**133. El aviso de emisión de ON con oferta pública debe publicarse en:**

Autopista de la Información Financiera.

**134. En KAM (NIA 701), ¿qué entidad está alcanzada obligatoriamente?**

Entidad listada.

**135. Going Concern: cuando existe incertidumbre material, el auditor debe:**

Incluir una sección específica “Material Uncertainty Related to Going Concern” o “Going Concern”, separada de KAM.

**136. Consolidación bajo IFRS 10: una controlante debe presentar estados consolidados salvo excepciones (inversión entidad, etc.).**

Verdadero.

37. El registro de Auditores Externos en Comisión Nacional de Valores es:

Público (consultable en el sitio de Comisión Nacional de Valores).

## Módulo V
### Temario

*Agentes. Categorías. Funciones. Limitaciones. Responsabilidades. Los instrumentos que se utilizan en el mercado de capitales. Distintas operaciones. Liquidación y Compensación. Garantías.*

Agentes e instituciones del mercado de capitales (Mercados y Cámaras compensadoras. Agentes de negociación. Agentes de Liquidación y compensación. Agentes productores. Agentes de corretaje de valores negociables. Agentes de depósito colectivo. Agentes de custodia, registro y pago. Agente Asesor Global de Inversión. Agentes de calificación de riesgo. Plataformas de Financiamiento Colectivo). Valores negociables. Clasificación. Acciones. Tipos. Características. Política de dividendos. Precio de las Acciones. Títulos Públicos. Características. Derivados. Definición. Riesgo y volatilidad. Operaciones a plazo, opciones, swaps. Futuros y Forwards. (Contratos de opciones. Conceptos, coberturas, especulación. Concepto de prima. Estrategias de cobertura y especulación. Armado de spreads utilizando call y put. Swaps: concepto. Swaps de tasa de interés. Swaps de divisas, commodity, equity swaps. Contrato de futuros. Coberturas desde el punto de vista comprador y vendedor. Distintos tipos. Obligaciones Negociables. CPD/Pagaré/FCE. Tipos de operaciones: colocación primaria. Negociación secundaria. Prioridad precio tiempo. Otras operaciones. Operaciones garantizadas: liquidación, compensación y mecanismos de garantías).

### Bibliografía

Ley 26.831 de Mercado de Capitales – Arts. 2, 99, 100, 112, 115, 120 y Capítulos I y II del Título II.

Ley 27.440 de Financiamiento Productivo – Arts. 1 a 25 y del 195 a 199.

Normas CNV (N.T. 2013 y mod.) – Títulos VI a IX y XIV.

"Mercado de Capitales: Manual para no especialistas" del Instituto Argentino de Mercado de Capitales – *Capítulo 7.*

"Manual de estudio de contratos de futuros y opciones" del Mercado a Término de Buenos Aires

"Operaciones con Futuros" de ROFEX

"Estrategias con Futuros y Opciones" de ROFEX

## Cuestionario

**1. ¿Cuál es la función principal de un agente de negociación?**

Intermediar en la compra y venta de valores en mercados autorizados

**2. ¿Qué agente se encarga de la compensación y liquidación de operaciones?**

Cámara compensadora

**3. ¿Cuál es la responsabilidad clave de un agente de custodia?**

Administrar cuentas comitentes y custodiar valores

**4. ¿Qué agente asesora sobre estrategias de inversión global?**

Agente asesor global de inversión

**5. ¿Cuál es una limitación de los agentes de negociación?**

No pueden asesorar sobre inversiones sin registro Comisión Nacional de Valores

**6. ¿Qué norma regula la inscripción de agentes en Argentina?**

Ley 26.831

**7. ¿Cuál es una característica de las acciones ordinarias?**

Otorgan derecho a voto y participación en utilidades

**8. ¿Qué define la política de dividendos?**

La asamblea de accionistas

**9. ¿Qué son las obligaciones negociables?**

Instrumentos de deuda emitidos por sociedades

**10. ¿Qué operación corresponde al mercado primario?**

Emisión inicial de valores por el emisor

**11. ¿Qué principio rige la prioridad en la negociación?**

Precio-tiempo

**12. ¿Qué norma regula las plataformas de financiamiento colectivo?**

Ley 27.440

**13. ¿Qué es un contrato de futuros?**

Un acuerdo para comprar o vender un activo en fecha futura a precio pactado

**14. ¿Qué representa la prima en una opción?**

El costo que paga el comprador por el derecho

**15. ¿Cuál es el objetivo de un swap de tasa de interés?**

Intercambiar flujos a tasa fija por tasa variable

**16. ¿Qué estrategia utiliza simultáneamente opciones call y put?**

Spread

**17. ¿Cuál es el principal riesgo en derivados?**

Riesgo de base

**18. ¿Qué norma regula la operatoria de derivados en Argentina?**

Ley 26.831

**19. ¿Qué función cumple la cámara compensadora?**

Garantizar la liquidación de operaciones

**20. ¿Qué mecanismo asegura el cumplimiento de contratos en mercados de futuros?**

Garantías

**21. ¿Qué significa “prioridad precio-tiempo”?**

Se ejecuta primero la orden con mejor precio y luego por antigüedad

**22. ¿Qué operación se considera garantizada?**

Operaciones con derivados en mercados autorizados

**23. ¿Qué riesgo cubren las garantías en mercados de futuros?**

Riesgo de incumplimiento

**24. ¿Qué norma regula los mecanismos de liquidación y compensación?**

Normas CNV Título VI

**25. ¿Qué ley regula el mercado de capitales en Argentina?**

Ley 26.831

**26. ¿Qué ley introdujo las plataformas de financiamiento colectivo?**

Ley 27.440

**27. ¿Qué norma establece la obligación de inscripción de agentes?**

Ley 26.831

**28. ¿Qué artículo de la Ley 26.831 regula la función de la Comisión Nacional de Valores?**

Art. 2

**29. ¿Qué norma regula las operaciones garantizadas?**

Normas CNV Título XIV

**30. ¿Qué ley regula las obligaciones negociables?**

Ley 23.576

**31. Las operaciones con valores negociables deben ser realizadas como regla general en:**

Segmentos de negociación por interferencia de ofertas con prioridad precio tiempo y garantía de los Mercados o Cámaras Compensadoras

**32. Los Agentes habilitados a actuar como Hacedores de Mercado pueden hacerlo en el:**

Segmento de negociación con prioridad precio tiempo y concurrencia de ofertas.

**33. ¿Qué órdenes deben registrarse en el sistema electrónico de registro de órdenes, para realizar operaciones?**

Las correspondientes a clientes y a la cartera propia del Agente a ejecutarse en segmentos de concurrencia de ofertas con prioridad precio tiempo y aquellas a ejecutarse en segmentos de negociación bilateral

**34. Son operaciones de cartera propia, las realizadas por:**

Los miembros de los órganos de administración y fiscalización, síndicos, consejeros de vigilancia, gerentes, socios, accionistas, empleados, administradores, apoderados y representantes de ese Agente

**35. En los segmentos para la negociación bilateral, la misma se lleva a cabo:**

Entre Agentes de su cartera propia y/o entre Agentes e inversores/clientes calificados

**36. El fondo de garantía obligatorio, dispuesto en la Ley de Mercado de Capitales para los Mercados/Cámaras Compensadoras, cubre los compromisos:**

No cumplidos entre Agentes, originados en operaciones con garantía de liquidación del Mercado/CC

**37. Los fondos líquidos pertenecientes a un cliente que opera mediante instrucciones específicas a su Agente, deben:**

Ser tratados conforme lo convenido expresamente con el cliente

**38. Se entiende que existe una "instrucción específica" para una operación cuando:**

Por cada operación se indiquen al menos la especie/instrumento que se quiere operar, cantidad, precio o rango de precio y/o tasa de rendimiento

**39. Identifique las limitaciones o prohibiciones de la actuación de los Agentes Productores:**

Custodiar Fondos y/o Valores Negociables de clientes o en nombre de clientes

**40. En las operaciones de venta con liquidación en contado normal, en forma previa a dar curso a las pertinentes órdenes de los clientes, los Agentes podrán:**

Constatar la disponibilidad/titularidad de los valores negociables en la cuenta comitente del cliente (o el esquema de préstamo/habilitación que corresponda).

**41. Una venta en corto es una operación de:**

Venta de valores negociables obtenidos a través de préstamo/s de valores negociables concertado/s en la misma jornada de negociación

**42. En las operaciones de préstamos de valores, los Agentes deben requerir:**

- Conformidad escrita del cliente prestamista para su realización
- Autorización suscripta por el cliente tomador a favor de su Agente

**43. En la fecha de concertación de una operación de caución el tomador de fondos recibe:**

El valor aforado de la garantía menos los intereses.

**44. En la fecha de cancelación de una operación de caución el colocador de fondos cobra:**

El valor aforado de la garantía más los intereses neto de gastos.

**45. El tomador de fondos:**

En la operación de pase pierde la propiedad de los valores objeto de la operación y en la operación de caución no.

**46. Los vendedores de Call están obligados a vender el activo subyacente si el comprador ejerce la opción**

Verdadero.

**47. Los contratos de futuros agrícolas son:**

Contratos estandarizados para recibir la entrega de una mercaderia en un lugar y fecha específicos

**48. Los márgenes de garantía en la negociación de futuros:**

Sirven como garantía de cumplimiento

**49. Los Agentes, en la documentación de respaldo que extiendan a sus clientes por las operaciones realizadas (boletos), deben:**

Explicitar las comisiones y todo otro costo de intermediación

**50. Según la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, la aplicación de sanciones a los Agentes le corresponde a:**

La Comisión Nacional de Valores

**51. Requisito previo a la negociación de un Cheque de Pago Diferido:**

Endoso con especificación de que el CPD será negociado en Mercados regulados por Comisión Nacional de Valores

**52. La negociación de Cheques de Pago Diferido en el segmento directo:**

Solamente pueden negociarse instrumentos cuyo vencimiento se produzca a partir de los 20 días corridos desde la fecha de la decisión de descontarlo/negociarlo en el mercado de capitales

**53. Si una PyME decide negociar una Factura de Crédito Electrónica (FCE) en Mercados regulados por Comisión Nacional de Valores, deberá:**

Abrir cuenta apta para la negociación del instrumento y solicitar la acreditación del instrumento en la misma

**54. La negociación del instrumento pagaré requiere:**

El cumplimiento de los montos y plazos mínimos que fija Comisión Nacional de Valores

**55. Negociación de Factura de Crédito Electrónica en moneda extranjera:**

La gran empresa deberá cancelar la deuda en pesos, conforme el reglamento del Agente de Registro y Pago de FCE.

**56. Cuando una PyME decide descontar una Factura de Crédito Electrónica en Mercados regulados por Comisión Nacional de Valores**

Debe ser cancelada conforme surja del reglamento del Agente de Registro y Pago o entidad que cumpla el rol de clearing.

**57. En la negociación de Cheques de Pago Diferido, los Agentes deberán:**

- Notificar fehacientemente y bajo su responsabilidad a los clientes que intervengan en las distintas modalidades disponibles de negociación de cheques de pago diferido, sus características distintivas y los esquemas de garantías de cada una de ellas.
- Notificar fehacientemente y bajo su responsabilidad a los clientes, de los eventuales riesgos de distintas modalidades ante el no pago del cheque

por defectos formales o falta de fondos del librador y el procedimiento posterior aplicable en cada caso.

**58. Para los clientes de los Agentes que estén autorizados a operar ADM (Acceso Directo al Mercado):**

La redistribución de la información de Mercado (Market Data) en tiempo real, por parte de los Agentes a dichos clientes, está sujeta a los aranceles fijados por el Mercado en cuestión

**59. Respecto del o los saldos de valores negociables, instrumentos o fondos en custodia en el Agente Depositario Central de Valores Negociables (ADCVN), ante la disconformidad del tenedor titular:**

Dicho titular podrá realizar el reclamo ante el ADCVN, su Agente y la Comisión Nacional de Valores

**60. Los Agentes pueden trasladar a sus clientes:**

Los costos del mantenimiento de cuenta/s derivados de los servicios que prestan como despositantes en el Agente Depositario Central de Valores Negociables (ADCVN)

**61. La regulación de C.N.V. respecto de las Plataformas de Financiamiento Colectivo incluye:**

Plataformas orientadas a financiación bajo el esquema de equity

**62. Respecto de los proyectos ofrecidos a través de las Plataformas de Financiamiento Colectivo (PFC):**

Deben revestir la calidad de Emprendimiento Argentino conforme la reglamentación del Ministerio de Economía

**63. Los Agentes de Negociación no pueden:**

Efectuar custodia de valores negociables, fondos y ser depositantes en el Agente Depositario Central de Valores Negociables

**64. Los Agentes Asesores Globales de Inversión pueden:**

Realizar operaciones por medio de intermediarios locales y del exterior

**65. Los Agentes de Calificación de Riesgo pueden:**

Realizar actividades afines, si realizan el trámite de autorización previa ante C.N.V.

**66. Los Agentes de calificación de Riesgo:**

Pueden calificar valores negociables con oferta pública y privada.

**67. Los Agentes Productores pueden:**

Realizar actividades de difusión del Mercado de Capitales vinculados a un Agente Asesor Global de Inversión (AAGI)

**68. Normas de conducta que debe cumplir un Agente Productor (AP):**

Brindar información adecuada en lenguaje apropiado, que le permita al inversor conocer los riesgos que asume en la o las inversiones

**69. Un Agente ALyC que posee la autorización del comitente para cumplir con la función de administración discrecional de cartera**

Puede invertir los saldos en beneficio del cliente

**70. El ALYC tiene facultades para:**

Ofrecer adelantos transitorios, con fondos propios por eventos que generen descalce o demoras transitorias.

**71. El cheque de pago diferido goza de oferta pública en los términos de la Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831 y podrá ser negociado en Mercados bajo competencia de esta Comisión:**

Verdadero.

**72. La colocación primaria de valores negociables podrá efectuarse por los mecanismos de:**

Formación de libro o subasta o licitación pública.

**73. Se considera rotación excesiva de cartera a aquella actividad realizada por el AAGI que responde a la recepción de órdenes impartidas por el cliente, cuando las mismas superan el perfil de riesgo definido por el Agente para su cliente.**
Falso.

**74. Para recibir órdenes e instrucciones de clientes, los Agentes pueden:**

Utilizar los medios o modalidades de contacto convenidos con cada cliente en el Convenio de Apertura de Cuenta

**75. El Agente Asesor Global de Inversión NO puede:**

- Ofrecer públicamente valores negociables que no cuenten con autorización de oferta pública en la República Argentina.
- Ser cliente del AN con quien celebre convenio.

**76. La competencia disciplinaria, a la cual quedan sometidos los Agentes registrados y con matrícula Comisión Nacional de Valores, no es exclusiva de esta última.**

Falso.

**77. Las actividades de supervisión, fiscalización y control, sobre los Agentes registrados en Comisión Nacional de Valores y con membresía en Mercados, no resultan competencia exclusiva de la Comisión Nacional de Valores.**

Verdadero.

**78. Los Mercados y las Cámaras Compensadoras deben denunciar toda falta en que incurrieren sus Agentes miembros, que resulten de las auditorías y controles de supervisión, fiscalización y control practicados por dichos Mercados/Cámaras Compensadoras sobre ellos.**

Verdadero.

**79. Las operaciones a plazo firme pueden ser realizadas:**

Únicamente sobre valores negociables de renta fija y variable, excluidos cheques de pago diferido, letras de cambio, pagarés, certificados de depósito, warrants y certificados de depósito a plazo fijo.

**80. Las operaciones de pase pueden ser realizadas:**

Únicamente sobre valores negociables de renta fija y variable, excluidos cheques de pago diferido, letras de cambio, pagarés, certificados de depósito, warrants y certificados de depósito a plazo fijo.

**81. En las operaciones de pase, el comprador a plazo firme:**

Puede cancelar anticipadamente tal compra abonando el mismo importe que correspondería pagar en la fecha del vencimiento pactado.

**82. Las acreencias devengadas durante la vigencia de una operación**

De caución corresponden al tomador de fondos, de pase corresponden al colocador.

**83. En las operaciones de caución, el tomador de fondos:**

Puede cancelar anticipadamente la operación abonando el mismo importe que correspondería pagar en la fecha del vencimiento pactado.

**84. En la fecha de concertación de una operación de caución la especie entregada en garantía se valoriza considerando:**

El último precio de cierre de la especie para liquidar en contado normal.

**85. En la fecha de concertación de una operación de caución el colocador entrega:**

El valor aforado de la garantía menos los intereses.

**86. En la fecha de vencimiento de una operación de caución el tomador devuelve:**

El valor aforado de la garantía más los intereses y gastos.

**87. El ALYC sólo puede realizar como actividades complementarias aquellas sujetas al control de la Comisión Nacional de Valores y quedan exceptuados de dicha limitación los Bancos y Entidades Financieras autorizadas a funcionar en los términos de la Ley Nº 21.526.**

Verdadero.

**88. Los Mercados y las Cámaras Compensadoras, desempeñarán el rol y funciones de contraparte central (CCP en inglés), cuando no garanticen el cumplimiento de las operaciones autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.**

Falso.

**89. Los ALYCs Integrales, los ALYCs Propios, los ALYCs Agro y los ANs (con convenio vigente con el respectivo ALYC Integral), son las únicas subcategorías y categoría de Agentes autorizados y registrados por la Comisión Nacional de Valores que pueden revestir la calidad de Hacedores de Mercado.**

Verdadero.

**90. La función del Hacedor de Mercado es la de proveer liquidez a las especies y/o instrumentos sobre los que opere en orden a la formación más eficiente del precio y a la consiguiente reducción de su volatilidad.**

Verdadero.

**91. El Hacedor de Mercado, para cumplir su función, debe formular ofertas de compra y de venta con un mínimo diferencial entre sus respectivos precios, según el instrumento o la especie y bajo las condiciones que el Mercado establezca.**

Verdadero.

**92. El Hacedor de Mercado actúa exclusivamente por cuenta de terceros.**

Falso.

**93. Durante el período de presencia en la sesión de negociación, el Hacedor de Mercado no sólo podrá actuar en tal carácter con las especies y/o instrumentos para los que se encuentre habilitado por el respectivo Mercado.**

Falso.

**94. El Hacedor de Mercado, bajo su entera responsabilidad e independientemente que se encuentre habilitado o no por el correspondiente Mercado para ejercer sus funciones como tal, podrá acordar y habilitar que uno o más de sus clientes realice operaciones tendientes a proveer liquidez a determinadas especies y/o instrumentos.**

Falso.

**95. Los informes de calificación, emitidos por los Agentes de Calificación de Riesgos, no deben ser considerados una publicidad, propaganda, difusión o recomendación para adquirir, vender o negociar valores negociables o del instrumento objeto de calificación.**

Verdadero.

**96. ¿Quiénes están legalmente obligados a inscribirse en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales de la Comisión Nacional de Valores?**

Todas las personas humanas residentes en la República Argentina y personas jurídicas que realicen en el país, una o más de las actividades u operaciones comprendidas en la definición de “Proveedores de Servicios de Activos Virtuales” incluida en el artículo 4° bis de la Ley N° 25.246.

**97. ¿El tipo societario por sí mismo impide la inscripción como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales**

No; lo determinante son los requisitos prudenciales, patrimoniales y de idoneidad que establece Comisión Nacional de Valores.

**98. ¿Cuál es el monto del patrimonio neto mínimo exigido a las personas jurídicas que soliciten inscripción como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales?**

Depende de la categoría en la que solicite su inscripción.

**99. ¿Qué actividad puede realizar una persona humana para inscribirse como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, según las Normas CNV?**

Actividades de intercambio entre activos virtuales y moneda de curso legal y/o intercambio entre una o más formas de activos virtuales.

**100. De acuerdo con lo establecido por la Ley N° 27.739, la Comisión Nacional de Valores es el organismo encargado de:**

Regular a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales y a los activos virtuales que califiquen como valores negociables, según lo definido en el artículo 2° de la Ley N° 26.831.

**101. ¿Cuál de los siguientes requisitos aplica a las sociedades extranjeras para poder inscribirse como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales?**

Deben estar inscriptas en los términos del artículo 118 de la Ley N° 19.550, bajo cualquiera de las formas previstas -sucursal o representación permanente.

**102. ¿Una persona jurídica que se encuentra inscripta en la Comisión Nacional de Valores y bajo la fiscalización del Organismo conforme al régimen de la Ley N° 26.831, puede solicitar la inscripción en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales?**

No, ya que ello es una causal de exclusión para operar como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.

**103. ¿Qué recomendación le daría Usted a una persona que quiere realizar inversiones en activos virtuales?**

Operar sólo con Proveedores de Servicios de Activos Virtuales registrados en Comisión Nacional de Valores y conocer los riesgos a los que se está expuesto al realizar operaciones con activos virtuales.

**104. En un aumento de capital del 100% por suscripción, con una prima de $2,00.-, si el último precio antes del inicio del período de suscripción es de $4,00.-, el precio paridad será:**

$3,50.-

**105. En un aumento de capital del 200% por suscripción de acciones a un precio de emisión de $1,20.-, si el último precio antes del inicio del período de suscripción es de $1,50.-, el precio del derecho de suscripción será:**

$0,20.-

**106. En un aumento de capital por suscripción a razón de 0,50 acciones nuevas por cada una de tenencia actual, con una prima de $0,45.-, si el último precio antes del inicio del período de suscripción es de $1,50.-, el precio del derecho de suscripción será:**

$0,0167.-

**107. En un aumento de capital por suscripción a razón de 1 acción nueva por cada 3 de tenencia actual, con una prima de $2,00, si el último precio antes del inicio del período de suscripción es de $4,00.-, el precio paridad será:**

$3,75.-

**108. En una suscripción de acciones a razón de 2 acciones nuevas por cada una de tenencia actual, con una prima de emisión de $3.-, si el último precio antes del inicio del período de suscripción es de $5.-, el precio del derecho de suscripción será:**

$0,667.-

**109. En una suscripción, aplicando el método de la subasta, el precio de corte determinado es $2,10 correspondiendo asignar 300 acciones a ese nivel de precio. El total de las ofertas recibidas a ese precio cronológicamente fueron:1°: 300 acciones 2°: 50 acciones 3°: 250 acciones. La asignación final de las 300 acciones a las ofertas recibidas a ese precio será:**

1°: 150 acciones / 2°: 25 acciones / 3°: 125 acciones

**110. Se efectúa una caución de 1.000.- acciones de V$N1.- aforadas al 50%. Precios: contado normal al momento de la caución: $3,00.-, contado inmediato al momento de la caución $3,05.-, último cierre contado normal: $3,03.-. Intereses: $20.-. Gastos $3.-. El tomador percibe en la apertura:**

$1.495.-

**111. Se efectúa una caución de 1.000.- acciones de V$N1.- aforadas al 50%. Precios: contado normal al momento de la caución: $3,00.-, contado inmediato al momento de la caución $3,05.-, último cierre contado normal: $3,03.-. Intereses: $20.-. Gastos $3.-. El colocador percibe al vencimiento:**

$1.512.-

**112. Se efectúa una caución de 1.000.- acciones de V$N1.- de una especie para la que el aforo es el 50%. Precios: contado normal al momento de la caución: $3,00.-, contado inmediato al momento de la caución $3,05.-, último cierre contado normal: $3,03.-. Intereses: $20.-. Gastos $3.-. El tomador abona al vencimiento:**

$1.518.-

**113. Se efectúa una caución de 1.000.- acciones de V$N10.- de una especie para la que el aforo es el 50%. Precios: contado normal al momento de la caución: $10,00.-, contado inmediato al momento de la caución $10,30.-, último cierre contado normal: $10,20.-. El tomador percibe en la apertura:**

$51.000.- menos los intereses.

**114. Se efectúa una caución de 1.000.- acciones de V$N10.- de una especie para la que el aforo es el 50%. Precios: contado normal al momento de la caución: $10,00.-, contado inmediato al momento de la caución $10,30.-, último cierre contado normal: $10,20.-. El colocador percibirá al vencimiento:**

$51.000.- menos los gastos.

**115. Si la tasa efectiva adelantada para 30 días es 3.7%, ¿cuál es la tasa nominal anual vencida para 90 días equivalente a la dada?**

48.5653%.

**116. Si la tasa nominal anual adelantada para 30 días es 45%, ¿cuál es la tasa nominal anual vencida para 7 días equivalente a la dada?**

46.0555%.

**117. Si la tasa nominal anual vencida para 182 días es 48%, ¿cuál es la tasa efectiva anual adelantada equivalente a la dada?**

34.9713%.

**118. Cuando un bono cotiza a la par: la TIR, la tasa del cupón y el Current Yield son iguales.**

Verdadero.

**119. Cuando se espera que baje la tasa de interés de mercado los bonos que más se van a valorizar son los que tiene menor duration modificada.**

Falso.

**120. Si el capital invertido en una caución colocadora de dinero es de $100.000 y la tasa de interés negociada en el mercado es del 30%, considerando que el plazo de la operación es de 30 días:**

Los intereses de la operación ascienden a la suma de $2.465,75

**121. Un inversor está vendido en el mercado de contado de un cierto activo. Tiene la expectativa de que el precio baje, entonces:**

No necesita cobertura en el mercado de futuros

**122. Una opción que cotiza en el mercado está out the money, entonces:**

No tiene valor intrínseco, pero si tiene valor temporal, por lo tanto no será ejercida pero si puede ser vendida por el comprador

**123. Un inversor compró una opción de venta con precio de ejercicio de $500, pagando una prima de $4. En el presente el precio de mercado del activo subyacente es de $600. ¿Qué decisión toma el inversor?**

No ejerce la opción y pierde la prima pagada de $4.

**124. En segmentos garantizados por CCP, el fondo de garantía cubre incumplimientos:**

Entre Agentes (operaciones garantizadas);

**125. El canal oficial para publicar avisos de emisión y hechos relevantes es:**

Autopista de la Información Financiera.

**126. La redistribución de market data en tiempo real a clientes ADM:**

Sujeta a arancel del Mercado libre;

**127. La Comisión Nacional de Valores regula:**

A los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales y a los activos virtuales que califiquen como valores negociables;

**128. Durante su período de presencia, el Hacedor debe mantener ofertas simultáneas de compra/venta respetando spread mínimo:**

Verdadero.

## Módulo VI

### Temario

*Productos de Inversión Colectiva. Fondos Comunes de Inversión. Categorías. Funciones. Limitaciones. Los instrumentos que se utilizan en el mercado de capitales. Distintas operaciones. Fideicomisos Financieros.*

FCI. Definición y características generales de los FCI. Marco normativo. Diversas clases. Funcionamiento. Limitaciones. Suscripciones – rescates. Reglamento de Gestión y/o prospectos. Ventajas y desventajas de los FCI. Fideicomisos Financieros. Distintos tipos. Principales características.

### Bibliografía


Ley 24.083 de Fondos Comunes de Inversión

Normas CNV (N.T. 2013 y mod.) – *Título* V, *Capítulos* I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX *y* X; *Título* II, *Capítulo* IX; *y Título* VI, *Capítulo* IV

Código Civil y Comercial de la Nación – *Capítulo* 30 *y concordantes.*

Ley 24.441 de Fideicomisos – *parte no derogada.*

"Mercado de Capitales: Manual para no especialistas" del Instituto Argentino de Mercado de Capitales – *Capítulo* 6.


### Cuestionario

**1. ¿Qué es un Fondo Común de Inversión (FCI)?**

Un patrimonio separado administrado por una sociedad gerente

**2. ¿Cuál es una característica esencial de los FCI?**

Permiten diversificación de inversiones

**3. ¿Qué ventaja ofrecen los FCI al inversor minorista?**

Acceso a carteras diversificadas con bajo monto mínimo

**4. ¿Cuál es una desventaja de los FCI?**

Costos de administración

**5. ¿Qué documento describe las características del FCI?**

Reglamento de gestión

**6. ¿Qué norma regula los FCI en Argentina?**

Ley 24.083

**7. ¿Cuál es una categoría típica de FCI?**

Fondos de renta fija

**8. ¿Qué significa la suscripción en un FCI?**

Compra de cuotapartes por el inversor

**9. ¿Qué implica el rescate en un FCI?**

Venta de cuotapartes por el inversor

**10. ¿Qué documento debe contener la política de inversión del FCI?**

Reglamento de gestión

**11. ¿Qué organismo fiscaliza los FCI?**

Comisión Nacional de Valores

**12. ¿Qué norma regula la publicidad y prospectos de FCI?**

Normas CNV Título V

**13. ¿Qué establece la Ley 24.083 sobre el patrimonio del FCI?**

Es un patrimonio separado del de la sociedad gerente

**14. ¿Qué norma regula la custodia de activos del FCI?**

Normas CNV Título V

**15. ¿Qué documento debe aprobar la Comisión Nacional de Valores para autorizar un FCI?**

Reglamento de gestión

**16. ¿Qué obligación tienen los FCI respecto a la información periódica?**

Publicar balances trimestrales

**17. ¿Qué norma regula las comisiones de administración de FCI?**

Normas CNV Título V

**18. ¿Qué ley regula la responsabilidad de la sociedad gerente?**

Ley 24.083

**19. ¿Qué es un fideicomiso financiero?**

Un contrato por el cual se transmiten bienes a un fiduciario para un fin determinado.

**20. ¿Qué norma regula los fideicomisos financieros en Argentina?**

Ley 24.441

**21. ¿Cuál es una característica del fideicomiso financiero?**

Tiene patrimonio separado del fiduciario

**22. ¿Qué documento regula el funcionamiento del fideicomiso?**

Contrato de fideicomiso

**23. ¿Qué organismo fiscaliza los fideicomisos financieros?**

Comisión Nacional de Valores

**24. ¿Qué norma establece la obligación de inscripción de fideicomisos financieros?**

Normas CNV Título V

**25. ¿Cuál es una diferencia clave entre FCI y fideicomisos financieros?**

El FCI no tiene fiduciario, el fideicomiso sí

**26. ¿Qué instrumento suele utilizarse para titulización de activos?**

Fideicomiso financiero

**27. ¿Qué riesgo comparten FCI y fideicomisos?**

Riesgo de mercado

**28. ¿Qué ventaja tienen los FCI frente a fideicomisos?**

Mayor transparencia normativa

**29. ¿Qué documento es obligatorio tanto en un FCI como en un Fideicomiso?**

Prospecto

**30. ¿Qué ley regula aspectos del fideicomiso en el Código Civil y Comercial?**

Ley 26.994

**31. Es correcto que:**

Los Fondos Comunes de Inversión tienen permitido efectuar operaciones con instrumentos financieros derivados con fines de cobertura o como inversión para administrar más eficazmente la cartera mientras la exposición total a riesgo de mercado no supere el patrimonio neto del fondo.

**32. Respecto de los Fondos Comunes de Inversión Abiertos ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

Pueden abonar los rescates con valores de cartera en casos excepcionales con previa autorización de la Comisión Nacional de Valores.

**33. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto de la cartera de un Fondo Común Abierto de Renta Variable destinado al público en general es correcta?**

Puede invertir hasta 100% del patrimonio neto administrado en CEDEAR cuyo activo subyacente este constituido por acciones de compañías chilenas.

**34. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto de los Fondos Comunes Cerrados es correcta?**

Se pueden adquirir cuotapartes en la colocación primaria y/o en la negociación secundaria.

**35. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto del régimen informativo de los Fondos Comunes de Inversión Abiertos es correcta?**

Deben informar la cantidad de cuotapartes, el valor de cuotaparte y patrimonio neto con periodicidad diaria.

**36. ¿En cuál de las siguientes categorías debe estar inscripta una sociedad para intervenir en la colocación de un Fondo Común de Inversión Cerrado?**

Agente de Liquidación y Compensación o Agente de Negociación.

**37. ¿Cuál de estas premisas es correcta respecto de la conformación de la cartera de un Fondo Común de Inversión Abierto destinado al público en general?**

Como máximo puede invertir hasta 20% en Obligaciones Negociables emitidas por la misma emisora.

**38. En un Fondo Común de Inversión Abierto ¿Cuál es el porcentaje máximo de disponibilidades permitido?**

No existe un porcentaje máximo.

**39. De acuerdo con la normativa, ninguna estas carteras cumple con las limitaciones estipuladas para un Fondo Común de Inversión Abierto especializado en Renta Fija:**

- 40% Obligaciones Negociables, 30% Títulos Públicos, 25% Acciones y 5% Cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión.
- 25% Letras del Tesoro, 20% Cauciones, 20% Certificados de Participación de Fideicomisos Financieros, 15% Acciones, 10% Bonos Corporativos y 10% Disponibilidades.

**40. La Sociedad Gerente NO tiene por obligación informar a la Comisión Nacional de Valores la siguiente información respecto de un Fondo Común de Inversión Abierto.**

Tasa de Rendimiento esperada.

**41. En el caso de un Fondo Común de Inversión de Mercado de Dinero, el Margen de Liquidez debe constituirse sobre la porción de activos:**

Que valúen a Devengamiento.

**42. Un Fondo Común de Inversión de Mercado de Dinero mantiene en cartera las siguientes inversiones ¿Por cuál de ellas se encuentra excedido?**

25 % en Acciones Emitidas en el país.

**43. En los Fondos Comunes de Inversión Abiertos ASG el plazo mínimo de conformación de la cartera es de:**

180 días corridos.

**44. Con qué periodicidad se tienen que presentar ante la Comisión Nacional de Valores los estados contables por los fondos comunes de inversión abiertos:**

Anualmente.

**45. ¿Cuál es el patrimonio neto mínimo para constituir una sociedad gerente con dos fondos comunes de inversión según Normas CNV?**

170.000 UVA.

**46. En un Fondo Común de Inversión PyME hay exigencias mínimas de inversión...**

Sí, como mínimo, 75% del haber del fondo deberá invertirse en valores negociables emitidos por PyMEs y/o valores negociables emitidos por otras entidades cuya emisión tenga como objetivo o finalidad el financiamiento de PyMEs.

**47. ¿Cuál de estas funciones NO se encuentra a cargo de la Sociedad Depositaria de Fondos Comunes de Inversión?**

Confeccionar la contabilidad del Fondo.

**48. ¿Cuál de estas funciones NO se encuentra a cargo de la Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión?**

Desempeñar la guarda y la custodia de valores y demás instrumentos.

**49. ¿Cuál de estos cargos no son imputados al resultado del Fondo Común de Inversión?**

Comisión de Suscripción.

**50. ¿Quiénes gozan del derecho a la distribución de utilidades devengadas del Fondo Común de Inversión?**

Los cuotapartistas.

**51. En un Fondo Común de Inversión Abierto es posible solicitar rescates:**

Totales o parciales.

**52. En un Fondo Común de Inversión Abierto es posible solicitar un rescate:**

Sin límite.

**53. Indicar el monto de dinero que se obtiene de la operación de rescate de un Fondo Común de Inversión si se rescatan 8.512 cuotapartes el 6 de enero de 2020.**

**DATOS:**

**Comisión de rescate: 2,9%**

**5 de enero de 2020: Valor Cuotaparte 10,560 / Cantidad Cuotapartes 3.364.719 / Patrimonio Neto $ 35.531.433**

**6 de enero de 2020: Valor Cuotaparte 10,643 / Cantidad Cuotapartes 3.472.614 / Patrimonio Neto $ 36.959.031**

**7 de enero de 2020: Valor Cuotaparte 10,892 / Cantidad Cuotapartes 3.551.400 / Patrimonio Neto $ 38.681.849**

87.966

**54. Las operaciones de rescate de Fondos Comunes de Inversión Abiertos no podrán abonarse en ningún caso con valores integrantes de la cartera:**

Falso.

**55. Un Fondo Común de Inversión es considerado:**

Un patrimonio indiviso.

**56. Un Fondo Común de Inversión:**

Es un instrumento de inversión colectiva formado por aportes de un grupo de inversores con los mismos objetivos de inversión.

**57. Para la contabilización de las operaciones efectuadas por los Fondos Comunes de Inversión Abiertos será obligatorio el uso del Plan y el Manual de Cuentas de Fondos Comunes de Inversión dispuesto por Normas CNV.**

Verdadero.

**58. Para la valuación del Patrimonio Neto de un Fondo Común de Inversión Abierto deberán utilizarse los criterios de valuación previstos en las Normas CNV.**

Verdadero.

**59. El valor de la cuotaparte deberá estar expresado con al menos...**

Tres decimales.

**60. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para un Fondo Común de Inversión Cerrado?**

Deberá contar con Reglamento de Gestión y Prospecto de Emisión.

**61. Es correcto que:**

A partir de los 13 años, las personas menores de edad, pueden cursar órdenes para suscribir Fondos Comunes de Inversión Abiertos de “Mercado de Dinero.

**62. Las pruebas de resistencia de mercado para qué tipos de Fondos Comunes de Inversión son obligatorias.**

Para los Fondos Comunes de Inversión Abiertos de Mercado de Dinero.

**63. ¿Cuál es el tope de inversión de un Fondo Común de Inversión en inversiones en controlantes del Administrador o controlantes o controladas del Custodio?**

Las inversiones en valores negociables emitidos por la controlante del Administrador, o la controlante o controladas del Custodio, no podrán exceder el DOS POR CIENTO (2%) del capital o pasivo obligacionario de la controlante o controlada de que se trate, conforme al último balance anual o subperiódico conocido.

**64. Para un Fondo Común de Inversión Abierto de renta fija, ¿cuál es el tope de inversión en una MISMA ESPECIE para títulos públicos?**

Las inversiones en una misma especie de títulos de deuda pública emitidos con iguales condiciones de emisión por el Estado Nacional, Provincial o Municipal no podrán superar el TREINTA POR CIENTO (30%) del patrimonio del FONDO.

**65. Para un Fondo Común de Inversión Abierto de renta variable, ¿cuál es el tope de inversión en Fondos Comunes de Inversión Cerrados administrados por la misma Sociedad Gerente?**

Por ser el Fondo Común de Inversión Cerrado administrado por la propia Sociedad Gerente no podrá invertir en el mismo.

**66. Para un Fondo Común de Inversión Abierto ASG, ¿cuál es el tope de inversión en Fondos Comunes de Inversión Cerrados administrado por otra Sociedad Gerente?**

Podrá invertirse en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión Cerrados administrados por otra Sociedad Gerente y cuyo objeto de inversión sea compatible hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del haber del Fondo.

**67. Para un Fondo Común de Inversión Abierto PYMES, ¿cuál es el tope de inversión en Fondos Comunes de Inversión Cerrados administrado por otra Sociedad Gerente?**

Podrá invertirse en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión Cerrados administrados por otra Sociedad Gerente y cuyo objeto de inversión sea compatible hasta el CINCO POR CIENTO (5%) del haber del Fondo.

**68. Para un Fondo Común de Inversión Abierto para el Financiamiento de la Infraestructura y la Economía Real, ¿cuál es el tope de inversión en Fondos Comunes de Inversión Cerrados administrado por otra Sociedad Gerente?**

Podrá invertirse en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión Cerrados administrados por otra Sociedad Gerente y cuyo objeto de inversión sea compatible hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del haber del Fondo.

**69. Para un Fondo Común de Inversión Abierto destinado exclusivamente a Inversores Calificados, ¿cuál es el tope de inversión en Fondos Comunes de Inversión Cerrados?**

Podrá invertirse en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión Cerrados administrados por otra Sociedad Gerente por hasta el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del haber del Fondo.

**70. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para un Fondo Común de Inversión Abierto de Renta Variable**

Podrá invertir en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión Abiertos, exclusivamente en Fondos Comunes de Dinero administrados por otra Sociedad Gerente, por hasta el CINCO POR CIENTO (5%) del haber del Fondo.

**71. En un Fondo Común de Dinero Clásico se encuentra admitida la adquisición de títulos representativos de deuda, cuyo vencimiento final no exceda UN (1) año a partir de la fecha de adquisición,**

Por hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del Patrimonio Neto del Fondo.

**72. En un Fondo Común de Dinero Dinámico se encuentra admitida la adquisición de títulos representativos de deuda, cuyo vencimiento final no exceda UN (1) año a partir de la fecha de adquisición,**

Por hasta el CIEN POR CIENTO (100%) del Patrimonio Neto del Fondo

**73. La siguiente afirmación: "Los Fondos Comunes de Dinero Clásicos presentan mayor volatilidad y sensibilidad al cambio de tasas de interés y exposición al riesgo que los Fondos Comunes de Dinero Dinámicos", es:**

Falsa

**74. La siguiente afirmación: "Los Fondos Comunes de Dinero Clásicos presentan menor volatilidad y sensibilidad al cambio de tasas de interés y exposición al riesgo que los Fondos Comunes de Dinero Dinámicos", es:**

Verdadera

**75. Es posible la fusión de dos Fondos Comunes de Inversión Abiertos administrados por distintas Sociedades Gerentes.**

Falso

**76. A los efectos de la constitución de un Fideicomiso Financiero las Normas de Comisión Nacional de Valores prohíben:**

La constitución de fideicomisos por acto unilateral, entendiéndose por tales aquellos en los que coincidan las personas de Fiduciante y Fiduciario

**77. Cuando el o los Fiduciarios deleguen la ejecución de las funciones de administración, el agente de cobro deberá depositar en una cuenta del fideicomiso- operada exclusivamente por el o los Fiduciarios- los fondos provenientes de las cobranzas:**

En un plazo determinado de 3 días hábiles

**78. El documento básico a través del cual se realiza la oferta pública de valores fiduciarios es:**

El Prospecto/Suplemento de Prospecto

ANSWER: C

**79. El Fideicomisario es la persona a quien se le transmite la propiedad fiduciaria al concluir el Fideicomiso. Por lo que podrá ser:**

- El Fiduciante.
- El Beneficiario y/o un tercero;

**80. El proceso de colocación primaria de valores fiduciarios deberá ser llevado a cabo:**

A través de sistemas informáticos presentados por los Mercados autorizados por la Comisión;

**81. En el caso de Fideicomisos cuyo activo fideicomitido esté constituido total o parcialmente por dinero u otros activos líquidos coincidirán las figuras de:**

Fiduciante – Beneficiario

**82. En el marco de un Fideicomiso Financiero con Oferta Pública se emiten valores fiduciarios, los cuales podrán ser representados de acuerdo a los derechos que otorguen como:**

Valores de deuda fiduciaria y/o certificados de participación y/o valores fiduciarios atípicos en los términos del artículo 1820 del CCyCN

**83. La administración de un Fideicomiso Financiero, ha sido delegada en el Fiduciante, quien se encuentra incumpliendo con el depósito de las cobranzas en el tiempo y la forma requerida por la normativa vigente, lo cual impacta negativamente sobre el pago de servicios de los valores fiduciarios. Ud. inicia el reclamo correspondiente ante:**

El fiduciario

**84. La custodia de los bienes fideicomitidos corresponde al Fiduciario, sin embargo, éste podrá delegar la ejecución de tales funciones en:**

El Fiduciante - en caso de que se trate de entidad financiera.

**85. La Serie XV de un FF contiene en la portada la siguiente información:**

**VDF A 500 millones**

**VDF B 300 millones**

**CP 100 millones**

**Inversores calificados SI**

**Fideicomiso Financiero destinado al financiamiento Pyme SI**

**Teniendo en consideración los datos expuestos en la portada, Ud. podría ofrecerle el producto a:**

- Un Municipio del interior de la Pcia. de Buenos Aires.
- Juan X, persona humana inscripta en el Registro de Idóneos de Comisión Nacional de Valores.

- John Y domiciliado en los Estados Unidos de América.

**86. La subasta o licitación pública de valores fiduciarios no deberá ser:**

- Ciega o cerrada para Tramo Competitivo.
- Abierta para Tramo No Competitivo;

**87. Le consultan sobre la viabilidad de que el Fiduciante, una empresa dedicada exclusivamente a la comercialización de electrodomésticos sea el Agente de Custodia de los documentos que respaldan los Bienes Fideicomitidos. Usted contesta:**

El Fiduciante en cuestión no puede ser designado como agente de custodia.

**88. Los valores representativos de deuda podrán ser emitidos por:**

El Fiduciario, el Fiduciante o un tercero

**89. Se presenta un potencial inversor, quien se describe a sí mismo como averso al riesgo, con la intención de adquirir valores fiduciarios. Usted le recomendaría que invierta su dinero en:**

Un Fideicomiso Financiero serie 132 autorizado por la Comisión Nacional de Valores y cuyo activo subyacente esté constituido por créditos de consumo ya originados.

**90. Se presenta un potencial inversor, quien se describe a sí mismo como averso al riesgo, con la intención de adquirir valores fiduciarios. Usted le recomendaría que invierta su dinero en:**

Valores de deuda fiduciaria senior, con bajo riesgo pero menor rentabilidad;

**91. Un Fideicomiso Financiero con Oferta Pública es aquel en el cual:**

El Fiduciario es una entidad inscripta en el registro de Fiduciarios Financieros de la Comisión y los Beneficiarios son los titulares de los valores fiduciarios;

**92. Un inversor adquirió valores representativos de deuda de un Fideicomiso Financiero y recurre a Ud. a fin de que le brinde información del devenir del mismo al último cierre de estado contable del Fideicomiso. Ud. le recomienda:**

Consultar el sitio web de la Comisión Nacional de Valores y analizar la información mensual contenida en el informe de control y revisión.

**93. Un cliente que no posee Certificado MIPyME vigente, emitido por la autoridad competente, pero que es titular de una cartera de cheques de pago diferidos que financian Pymes, pretende constituir -como Fiduciante- un Fideicomiso Financiero que se encuentre destinado al financiamiento de PyME, ¿cuál de las siguientes estructuras Fiduciarias le propone?**

Un Fideicomiso Financiero que constituya con al menos el SETENTA POR CIENTO (70%) del monto del activo fideicomitido, (valor nominal), de CPD provenientes de operaciones celebradas con PYMES Comisión Nacional de Valores y el 30% restantes CPD de otros deudores.

**94. Un potencial inversor recurre a Ud. con la intención de invertir en un Fideicomiso cuyo activo fideicomitido esté constituido total o parcialmente por dinero u otros activos líquidos. Ud. le aclara que pasará a participar del Fideicomiso en carácter de:**

Fiduciante – Beneficiario

**95. Un potencial inversor se acerca a Ud. a fin de solicitarle en detalle los términos y condiciones de la emisión de un fideicomiso financiero recientemente publicado en el boletín del mercado. Usted pone a disposición del inversor:**

El Prospecto/Suplemento de Prospecto/Contrato de Fideicomiso

**96. Una persona llega a su oficina con la intención de participar de la oferta pública primaria de un fideicomiso financiero inmobiliario autorizado hace 3 años, pero en cuyos términos se encuentra prevista la reapertura del período de colocación. Ud. le manifiesta que:**

Aguarde a la reapertura del período de colocación dispuesto en el suplemento y allí presente su oferta.

**97. Los valores negociables que se emitan en el marco de los Productos de Inversión Colectiva para el Desarrollo de Infraestructura.**

Solo podrán ser adquiridos por los inversores calificados definidos en la Sección I del Capítulo VI del Título II de Las Normas.

**98. Serán considerados fideicomisos financieros destinados al financiamiento de PYMES cuando**

i) el/los fiduciante/s califiquen como PYMES Comisión Nacional de Valores en los términos definidos por estas Normas. En el caso de Fideicomisos Financieros para el Fomento del Desarrollo Productivo y de las Economías

Regionales que se constituyan en los términos del Capítulo VIII del presente Título se admitirá que el/los fiduciantes sean personas humanas que cuenten con “Certificado MiPyME” en los términos dispuestos en el artículo 2° de la Sección I del Capítulo VI del Título II de estas Normas.

ii) en el caso de fiduciantes que no reúnan la condición de PYMES Comisión Nacional de Valores, al menos el SETENTA POR CIENTO (70%) del monto del activo fideicomitido, considerando su valor nominal, se encuentre conformado por derechos o créditos provenientes de operaciones celebradas con sujetos que califiquen como PYMES Comisión Nacional de Valores.

iii) en las emisiones con pluralidad de fiduciantes, al menos el SETENTA POR CIENTO (70%) del monto del activo fideicomitido, considerando su valor

nominal, se encuentre conformado por derechos o créditos transferidos por fiduciantes que califiquen como PYMES Comisión Nacional de Valores.

iv) en caso de constituirse como un fondo de inversión directa, al menos el SETENTA POR CIENTO (70%) del monto del activo fideicomitido se aplique a operaciones celebradas con sujetos que califiquen como PYMES Comisión Nacional de Valores.

Se cumpla al menos uno de los ítems i, ii, iii o iv.

**99. Se considerarán Productos de Inversión Colectiva para el desarrollo de Infraestructura a los Fideicomisos Financieros con autorización de oferta pública de sus valores fiduciarios por la Comisión Nacional de Valores, cuyo objeto se encuentre destinado a**

Directa o indirectamente al desarrollo, inversión, financiamiento de una Infraestructura Pública o de Infraestructura Privada.

**100. En los Fideicomisos Financieros destinados al Desarrollo Inmobiliario, ¿podrá preverse la reapertura del Período de Colocación de los Valores Fiduciarios ya autorizados?**

Sí, mientras se encuentre previsto en el Prospecto y en el Contrato; no se exceda de los CINCO (5) años desde iniciado el Período de Colocación original o hasta alcanzar el monto autorizado.

**101. Indique cuál de las siguientes opciones resulta un objeto válido para la constitución de un Fideicomiso Financiero que pueda considerarse para el fomento del Desarrollo Productivo y de las Economías Regionales (Capítulo VIII del Título V de las Normas de la Comisión Nacional de Valores).**

Explotación de un negocio de producción agropecuario en el litoral llevado a cabo por una empresa con presencia multinacional.

**102. Durante la estructuración de un fideicomiso de capital emprendedor a ser presentado a Comisión Nacional de Valores para su posterior autorización, donde el vehículo de inversión tiene tinte tecnológico, (y ya se ha decidido que el Fiduciario no tiene el expertice necesario para ejercer dicha función), por lo que surgen diferentes opciones para seleccionar al "Gestor Profesional" que formará parte del Prospecto. Lo correcto para integrar el Prospecto de acuerdo a la normativa es:**
Tecno Road S.A., inscripta en la Inspección General de Justicia el 01-01-2015, dedicada a brindar y gestionar soluciones tecnológicas para empresas nacionales.

**103. En caso de que se desee modificar una condición esencial de la emisión establecida en el contrato de fideicomiso financiero ¿Con cuál de estos requisitos debe cumplir para que esa modificación sea válida?**

Obtener el consentimiento unánime de los tenedores de valores fiduciarios emitidos y en circulación.

**104. Si se optase por llevar a cabo una asamblea con modalidad a distancia ¿Cuál requisito es obligatorio para garantizar la validez de estas reuniones?**

Que la reunión se grabe en soporte digital y se garantice que todos los participantes puedan identificarse correctamente.

**105. Ante una situación en la que el patrimonio del fideicomiso resulta insuficiente para cumplir sus obligaciones, ¿Qué mayoría es necesaria para tomar decisiones válidas?**

Al menos tres cuartas partes de los valores fiduciarios emitidos y en circulación.

**106. Indique cuáles de estas condiciones se deben cumplir para que una serie pueda acceder al régimen de Fideicomisos Financieros con Autorización Automática de Emisiones Frecuentes:**

Tiene que haber emitido al menos 7 fideicomisos financieros en total y de ellos, 3 en los últimos 12 meses.

**107. En el caso de Fideicomisos Financieros con Autorización Automática de Emisiones Frecuentes indicar cuáles son las idénticas características que tienen que presentar en lo sustancial:**

Programa, Fiduciario, Fiduciante y similar composición del Activo subyacente.

**108. ¿Cuál de las siguientes enunciaciones relativas a las Ofertas Públicas con Autorización Automática por su Mediano Impacto es correcta:**

Los valores fiduciarios serán considerados colocados por oferta pública, siempre que los mismos sean efectivamente colocados mediante esfuerzos acreditables por cualquiera de los medios previstos en el artículo 2° de la Ley N° 26.831.

**109. Conforme lo dispuesto las Normas (N.T.2013 y mod.) el Prospecto de emisión de un fideicomiso financiero con autorización automática por su mediano Impacto:**

Deberá ser publicado al inicio del periodo del plazo de difusión a través de la Autopista de la Información Financiera y en los sistemas de información de los mercados autorizados donde se listen y negocien los valores fiduciarios.

**110. "La presentación de EE.CC. trimestrales es opcional en aquellos fideicomisos financieros que se constituyan como fondos de inversión directa" resulta:**

Incorrecta.

**111. En los Prospectos de los Programas Globales de fideicomisos financieros que prevean exclusivamente la constitución de fideicomisos financieros como fondos de inversión directa los fiduciantes:**

Pueden no estar identificados si se encuentra expresamente delimitado el objeto de inversión de los fideicomisos a constituirse bajo el Programa.

**112. Con qué periodicidad debe ser actualizado el PIPE (Plan de Inversión, Producción y Estratégico) en los fideicomisos financieros constituidos como fondos de inversión directa:**

Anualmente, con la presentación de los EE.CC. anuales del fideicomiso financiero.

**113. A fin de acreditar el cumplimiento del requisito patrimonial requerido a los Fiduciarios Financieros ¿Cuál es el plazo de presentación de los estados contables trimestrales?**

Dentro de los cuarenta y dos (42) días corridos de cerrado cada trimestre.

**114. ¿Cuál es antigüedad requerida para que la información contable contenida en el Suplemento de Prospecto en la Sección "Descripción del Fiduciante" se encuentre debidamente actualizada para la autorización de la solicitud de autorización de oferta pública?**

Tres (3) últimos ejercicios anuales o desde su constitución, si su antigüedad fuere menor.

**115. ¿Cuál es la periodicidad exigida para la presentación de estados contables de Fideicomisos Financieros, excepto para aquellos Fideicomisos Financieros que se constituyan como "Fondos de Inversión Directa"?**

Por períodos anuales y, opcionalmente, por subperíodos trimestrales.

**116. En caso de que la función de control y revisión de los activos subyacentes de los fideicomisos y el flujo de fondos que generan sea ejercida por un Contador Público Independiente matriculado ¿cuál es la antigüedad en la matricula requerida?**

No inferior a cinco (5) años.

**117. ¿Cuál es el plazo presentación en el Sitio Web de la Comisión de los informes mensuales de control y revisión elaborados durante la vigencia del fideicomiso?**

Dentro de los veinte (20) días hábiles.

**118. A los fines de considerar una Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto, el monto nominal total de los valores fiduciarios emitidos no deberá:**

Superar un millón (1.000.000) de UVA's o su equivalente en pesos o moneda extranjera, emitidos durante 12 meses anteriores por el mismo fiduciante sin distinción respecto del activo subyacente.

**119. El fiduciario que emita bajo el régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto, estará obligado a:**

Proceder a la carga de los datos estructurados de Fideicomisos Financieros y, para los fideicomisos financieros bajo los "Lineamientos para la emisión de

Valores Negociables Temáticos en Argentina", presentar informe de revisión externa que acredite la etiqueta temática del valor negociable.

**120. Para las emisiones de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto, el Contrato del Fideicomiso Financiero:**

Deberá publicarse en Autopista de la Información Financiera y contener una leyenda especial referida a la emisión del vehículo en el marco del mencionado régimen.

**121. RG 1030/2024. ¿Cuál de los siguientes FCI requiere suscripción exclusivamente por Inversores Calificados?**

Fondo Abierto de Renta Variable en dólares bajo régimen especial

**122. ¿Qué nuevo instrumento incorporó Comisión Nacional de Valores a partir de 2024 para oferta pública en Argentina?**

CEDEARs de ETFs de gestión pasiva

**123. FF con autorización automática de bajo impacto: el monto máximo emitido por fiduciante en los últimos 12 meses para acceder al régimen es:**

1.000.000 UVA

**124. FF con emisiones frecuentes (RG 1074/2025). ¿Cuántos fideicomisos debe haber emitido el fiduciario en total?**

7

**125. RG 1030/2024. Los FCI abiertos para Inversores Calificados en moneda extranjera deben:**

Ser suscriptos con fondos depositados en el exterior.